المصطلحات الفقهية في مذهب الشافعية

جمع وإعداد/عبد الله عبد العزيز شرى الصومالي الشافعي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الفقهاء والمعلمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمَا بعد:

فإن الله-عزوجل-قد رفع من شأن العلم وأهله،وفضلهم على من سواهم من العالمين،وأمر التفقه في الدين ووعد في ذلك الأجر الجزيل والثواب الجليل.

وقد امتثل علماء الإسلام وفقهاء الملة بهذا الأمر الرباني،فقاموا بخدمة الدين والتألف فيه رغبة في نيل ما وعد الله لأهل العلم من الأجر العظيم.

وكان للإمام الشافعي-رحمه الله- القدح المعلّى ونصيب الأفر في هذا المجال، فقدم إسهامات عظيمة في خدمة الدين عموما والفقه الإسلامي خصوصا،وقام بتوطيد أسسه،وترسيخ قواعده، وتأصيل أصوله وتفصيل فروعه،حتى خرج بمذهبه الفقهي المشهور الذي دوّن أصوله وفروعه بيده.

ثم جاء أتباعه وأنصار مذهبه من بعده فألفوا المدونات الفقهية الموسعة،والمصنفات المطولة في شرح أصول المذهب وفروعه.

ثم قاموا باختصار المطولات رغبة في تبسيطها وتقريبها للدارسين،فجاء دور الشروح والحواشي والتعليقات؛لفتح مغاليق المختصرات؛فظهرت الحاجة إلى استخدام الرموز والمصطلحات لاختصار أسماء الأعلام أوالمؤلفات.

وكانت هذه الرموز ذات مفاهيم واضحة ومعان ظاهرة عند هؤلاء العلماء؛حتى

ضعفت الهمم وكلّت الفهوم فانغلت هذه المصطلحات على كثير من طلاب الفقه وتعقّدت دلالاتها عندهم،فاشدّت الحاجة إلى جهود علمية رامية لفتح هذه المغاليق وشرح تلك المصطلحات.

فجاء هذا البحث محاولة للإسهام في سد هذا الثغر والكشف عن معانى هذه الرموز.

وقد عانيت-شخصيا- من هذه الرموز والمصطلحات؛إذ كنت –في أيام طلبي للفقه الشافعي- مولعا بقراءة الشروح والحواشي وتتبع فوائدها،فكانت تواجهني رموز ومصطلحات لا استبين معانيها كقول بعضهم عند النقل: "قال سم على حج!! أو يذكر فائدة مهمة فيقول في ختامها:" اهـ من ع ش على م ر"أو يقول: قاله صاحب الكفاية أوصاحب البيان ونحوها....!!

فما معنى "سم" و"حج" هل هي أسماء أعلام أم أسماء مؤلفات،وما المراد من "صاحب الكفاية وصاحب البيان"؟؟؟

حتى نعرف مصدرهذا النقل أو نهتدي إلى مكان تلك الفائدة..

فتتبعت كتب المصطلحات الفقهية في داخل المذهب الشافعي وخارجه؛حتى اجتمعت عندى مادة علمية لا بأس بها.

ثم طلب مني بعض الزملاء إخراجه ونشره؛لتعم الفائدة،فأعدت فيه النظربالمراجعة

والتهذيب ولخصته في هذه الصفحات.

ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا البحث ليس دراسة علمية محكمة،تلتزم بالمعايير الدقيقة للبحث العلمي،وإنما هو فوائد جمعها كاتبها لنفسه،ثم أخرجت لتعميم الفائدة.

وقد واجهتني في كتابة هذا البحث وجمع مادته عدد من الصعوبات مثّلت عائقا في سبيل تحقيقه كشح المعلومات وقلة المصادر وبقاء ما وجد منها حبيس رفوف المخطوطات،إضافة إلى ظاهرة التكرار والنقل الحرفي في كثير منها إلى حد أنك قد تطالع خمسة أو ستة مصادر فتجد المعلومة فيها متطابقة بالحرف كأنها مصدرواحد

وقد تم تجاوزهذه الصعوبات بفضل الله وتوفيقه.

خطة البحث

قد قسمت البحث إلى مقدمة،وتمهيد،وثلاثة فصول،وخاتمة،

أما المقدمة ففيها: أهمية الموضوع،وسبب الاختيار،والصعوبات.

وأما التمهيد: ففيه مبحثان

المبحث الأول: المصطلحات المفتاحية.

المبحث الثاني: لمحة مختصرة عن الإمام الشافعي،ومذهبه.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالإمام الشافعي مؤسس المذهب.

المطلب الثاني:نشأة المذهب،ومراحل تطوره ،وأماكن انتشاره.

أما الفصل الأول: ففي المصطلحات المتعلقة بالكتب والأئمة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول:المصطلحات الخاصة بالأئمة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المصطلحات الحرفية.

المطلب الثاني: المصطلحات الكلمية.

المطلب الثالث: أئمة اشتهروا بكتب.

المبحث الثاني:المصطلحات الخاصة بالكتب.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:المصطلحات الحرفية.

المطلب الثاني: المصطلحات الكلمية.

وفي الفصل الثاني: المصطلحات الخاصة في عزو الآراء والمذاهب.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:مصطلحاتهم في نسبة القول إلى غيرهم.

المبحث الثاني: مصطلحاتهم في نسبة القول إلى أنفسهم.

المبحث الثالث: مصطلحاتهم في صيغ البحث والنظر،وإعمال الفكر.

وفي الفصل الثالث:مصطلحاتهم في الترجيح والتضعيف.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المصطلحات الخاصة في صيغ الترجيح.

المبحث الثاني: المصطلحات الخاصة في صيغ التمريض.

الخاتمة:وفيها أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المصطلحات المفتاحية

المقصود من هذا المبحث هو: شرح وتوضيح المصطلحات الواردة في عنوان البحث-المصطلحات-الفقهية-المذهب-الشافعية-؛ ليكون الطريق واضحا قبل الولوج في عمق البحث وتفاصيله. وسنتناول الحديث عنها في النقاط التالية:

١-المصطلحات:

المصطلحات جمع مصطلح وهو لغة: إخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى خاص به.

واصطلاحا: اتفاق طائفة على استعمال لفظ في معنى لا يكون له في أصل وضعه،كاصطلاح الفقهاء على استعمال لفظ الصلاة في الأقوال والأفعال المخصوصة مع أنه في أصل وضعه للدعاء [١]

٢-معنى الفقهية.

الفقهية نسبة إلى الفقه،والفقه لغة:"الفهم" [٢]

وفي الشرع:"العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية" [٣]

٣-المراد بالمذهب.

المذهب بفتح فسكون من ذهب وهو لغة: الطريقة.

---

[١] انظر: المذهب الشافعي لمحمد طارق مغربية ص ٢٨٤

[٢] معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي،وحامد صادق ص ٣٤٨

[٣] الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الثعالبي الفاسي ج ٦١/١

واصطلاحا:طريقة معينة فى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية [١] وقيل: هو المنهج الفقهي الذي سلكه فقيه مجتهد أدَى به إلى اختيار جملة من الأحكام [٢]

٥- الشافعية.

الشافعية جمع شافعي،وهو كل من انتسب إلى مذهب الإمام الشافعي-رحمه الله- والتزم بمنهجه وأصوله وقواعده،ولم يخرج عنها.

فمذهب الشافعية: هواجتهاداتالإمامالشافعي فىالأصول والفروع التيضمنها مصنفاته كالأم والرسالة،أو ما أملاها على تلاميذه وجعلوها في مصنفات مشهورة كمختصر المزني والبويطي[٣] إضافة إلى الجهود العلمية فى الفقه والأصول والقواعد التي قدمها أصحابه من بعده.[٤]

المبحث الثاني : لمحة مختصرة عن الإمام الشافعي-رحمه الله- ومذهبه.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالإمام الشافعي مؤسس المذهب.

الإمام الشافعي-رحمه الله- غني عن التعريف؛فهوعالم من كبار الأعلام،وعلم مشهور من مشاهير الإسلام،وثالث الأئمة الأربعة المتبوعين،وكتب التواريخ والتراجم حافلة بترجمته والتعريف به،وقد صنف عدد كبير من أصحابه مؤلفات خاصة في ترجمته وذكر مناقبه وآدابه،ورغم ذلك كله أحببنا أن نضع له ترجمة موجزة تكون مفتاحا ومدخلا لما سنعرضه من مصطلحات مذهبه،ورموز أصحابه؛لتكون الصورة واضحة والمعلومات متكاملة،ونوجز الكلام في ترجمته في النقاط التالية:

---

(١) معجم لغة الفقهاء ص ٤١٩

(٢) التعريف بالشافعية،بحث منشور في الشبكة.

(٣) سيأتي التعريف بهما.

(٤) انظر: التعريف بالشافعية،بحث منشور في الشبكة.

١-اسمه ونسبه:

هوالإمام" أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب المطلبي القرشي،ويلتقي مع النبي صلي الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي". (١)

"فهو قرشي مطلبي بإجماع أهل النقل من جميع الطوائف". (٢)

٢-مولده:

اتفقت كتب السير والتراجم على أن مولد الشافعي-رحمه الله- كان في سنة ١٥٠ هجرية والمشهور أنه ولد بغزة

قال الإمام النووي-رحمه الله-: (٣) "أجمعوا على أنه ولد سنة خمسين ومائة، وهى السنة التى توفي فيها أبو حنيفة، رحمه الله تعالى، وقيل: إنه فى اليوم الذى توفي فيه أبو حنيفة. قال البيهقى: ولم يثبت اليوم، ثم المشهور الذى عليه الجمهور أن الشافعى ولد بغزة، وقيل: بعسقلان، وهما من الأرض المقدسة التى بارك الله فيها، فإنهما على نحو من مرحلتين من بيت المقدس، ثم حُمل إلى مكة وهو ابن سنتين." (٤)

٣-نشأته وطلبه للعلم:

ولد الشافعي-رحمه الله-في غزة،وكان أبوه قد توفي بعد مولده بقليل،فحملته أمه-بعد فترة قصيرة- إلى مكة حيث أهله وأقاربه،وسلمته إلى المعلم،فتعلم الكتابة والقراءة وحفظ القران

---

(١) مناقب الشافعي للبيهقي ٧٦/١،والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم يوسف القواسمي ص٣٣،والمذهب الشافعي لمحمد مغربية ص ٤٩

(٢) تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي ٤٤/١

(٣) هو الإمام الفقيه الحافظ الزاهد محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي صاحب المؤلفات المشهورة وشيخ المذهب بلا منازع توفي-رحمه الله- عام ٦٧٦هـ ينظر "تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين"لابن العطار ص ٣٩

(٤) تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي ٤٥/١،ومناقب الشافعي للإمام البيهقي ٧٢/١،
والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص ٤١

الكريم في وقت مبكر بيد إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومي قارئ أهل مكة في زمانه،وكان قد أكرمه الله بذاكرة قوية مع سرعة التلقي والحفظ،وصفاء الذهن ونقاء السريرة،

ثم اهتم بالأدب والأشعار،ولازم قبيلة "هذيل" إحدى أفصح القبائل العربية،فأتقن اللغة العربية الفصحي،ثم مال إلى طلب الحديث والفقه؛فحفظ مؤطأ الإمام مالك في مدة قصيرة.

وروي عنه أنه قال:"حفظت القران وأنا ابن سبع،وحفظت المؤطأ وأنا ابن عشر" وقال:"خرجت من مكة-يعني بعد أن بلغ- فلزمت هذيلا بالبادية أتعلم كلامها وآخذ اللغة،وكانت أفصح العرب". (١)

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن الشافعي-رحمه الله- أنه قال:"كُنْتُ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أُمِّي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا تُعْطِي الْمُعَلِّمَ، وَكَانَ الْمُعَلِّمُ قَدْ رَضِيَ مِنِّي أَنْ أَحْلُفَهُ إِذَا قَامَ، فَلَمَّا خَتَمْتُ الْقُرْآنَ، دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَكُنْتُ أُجَالِسُ الْعُلَمَاءَ، وَأَحْفَظُ الْحَدِيثَ أَوِ الْمَسْأَلَةَ، وَكَانَ مَنْزِلنا بِمَكَّةَ فِي شِعْبِ الْخَيْفِ، وَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْعَظْمِ يَلُوحُ، فَأَكْتُبُ فِيهِ الْحَدِيثَ أَوِ الْمَسْأَلَةَ، وَكَانَتْ لَنَا جَرَّةٌ قَدِيمَةٌ، فَإِذَا امْتَلأَ الْعَظْمُ طَرَحْتُهُ فِي الْجَرَّةِ" (٢)

وما زال الشافعي-رحمه الله-يجول في البلاد ويطوف في الأمصار يطلب العلم،ويأخذ عن كبار العلماء في عصره؛حتى نبغ في جل العلوم وفاق الأقران،وشاع ذكره وذاع صيته،وأجيز له بالإفتاء وهو في الخامسة عشرة من عمره،وبدأ ينشرالعلم ويعلم الناس ويناظر العلماء حتى صار صاحب مذهب فقهي مستقل،ولقب ب"ناصر السنة" (٣)

---

(١) المصدر السابق

(٢) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص ٢٠،وابن أبي حاتم هو: شيخ الإسلام الحافظ الناقد عبد الرحمن بن أبي حاتم نجل الحافظ الكبير ابي حاتم الرازي؛ له من المؤلفات التفسير،والجرح والتعديل،ومناقب الشافعي،توفي سنة ٣٢٧هجرية.طبقات الشافعية الكبري للسبكي ٣٢٦/٣)

(٣) انظر المذهب الشافعي لمحمد مغربية ص ٤٩-٥٣

٤ـشيوخه:

أخذ الشافعي–رحمه الله– العلم عن عدد كبير من علماء عصره في مختلف المدن والأمصار في الحجاز والعراق واليمن وغيرها،ولا تحتمل هذه العجالة ذكر جميع شيوخه وعلماءه وهم يفوقون العد،فنكتفي بذكر خمسة منهم يعتبر من أبرز وأشهر شيوخه الذين حمل عنهم العلم،وتركوا أثرا ظاهرا في شخصيته وتكوينه العلمي،مع ترجمة موجزة لهم.

وهم:

ا–سفيان بن عيينة:

هو سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الكوفي ثم المكي،ولد في الكوفة سنة ١٠٧هجرية،وتوفي في مكة سنة ١٩٨هـ كان إماما في الحديث وعلومه،فهو محدث الحرم المكي في زمانه،ومن حفاظ الحديث الثقات،وقد اتفق العلماء على إمامته. (١)

وكان الشافعي يجلَه ويثني عليه كثيرا،فقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن الشافعي أنه قال:" ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة،وما رأيت أحدا أكفَّ عن الفتيا منه،وما رأيت أحدا أحسن لتفسير الحديث منه" (٢)

ب–مسلم بن خالد الزنجيّ:

هو مسلم بن خالد بن مسلم القرشي مولاهم شيخ مكة ومفتيها،وإمامها في زمانه كان بارعا بالفقه أكثر منه بالحديث،يعتبر من أوائل شيوخ الشافعي،وهو الذي نصحه بطلب الفقه،وأجازه بالإفتاء في سن مكبر بعد أن رأى نبوغه وتفوقه على أقرانه؛فقد روي عن الشافعي–رحمه الله– قوله:"خرجت أطلب النحو والأدب فلقيني مسلم بن خالد الزنجي فقال:يا فتى من أين

(١) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي ص ٤٦
(٢) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص ١٥٨

أنت؟قلت:من أهل مكة،قال:من أي قبيلة أنت؟قلت:من ولد عبد مناف،قال: بخ بخ لقد شرَفك الله في الدنيا والآخرة،ألا جعلت فهمك هذا في الفقه،فكان أحسن بك" [١]

ج- مالك بن أنس:

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين ولد في المدينة سنة٩٣هـ وتوفي فيها سنة ١٧٩هـ ولم يخرج عنها إلا حاجا،قد أجمعت طوائف العلماء على إمامته،جمع بين الفقه والحديث،وتولَى الإفتاء والتعليم في المسجد النبوي حتى قيل:" لايفتى ومالك في المدينة"ترك كتبا وآثارا كثيرة أشهرها كتاب"المؤطأ في الحديث والآثار"،وكان إمام مدرسة أهل الحديث في عصره.

وقد لازم الشافعي حلقة الإمام مالك في المدينة،وأخذ عنه الفقه والحديث وقرأ عليه كتابه " المؤطأ" ولم يفارقه حتى وفاته. [٢]

د- محمد بن الحسن:

هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني صاحب أبي حنيفة،ولد في واسط سنة١٣٢هـ وتوفي في الريَ عام١٨٩هـ نشأ في الكوفة،وأخذ الفقه عن أبي حنيفة [٣] ولازم مالكا في المدينة حينا وأخذ عنه،كما لقي الإمام الأوزاعي [٤] وسمع منه، كان إماما في الفقه والأصول جلس للتدريس وهو ابن عشرين سنة،وتولى القضاء،وهومدون فقه الإمام أبي حنيفة،وناشرمذهبه،له مؤلفات كثيرة منها:الجامع الصغير والجامع الكبير،والسير الصغير والسير الكبير، والزيادات،وهذه الكتب تسمى عند الحنفية ب"كتب ظاهر الرواية".

---

[١] انظر مناقب الشافعي للبيهقي ٩٧/١،والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص٤٨

[٢] انظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي ص٥٦-٥٨،وتهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي ٤٧/١

[٣] هو النعمان بن ثابت التيمي مولاهم فقيه الملة ،وعالم العراق،وأول الأئمة الاربعة المتبوعين ولد سنة ٨٠هـ وتوفي سنة ١٥٠هـ سيرأعلام النبلاء ٣٩٠/٦

[٤] هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي شيخ الإسلام وعالم أهل الشام ولد سنة ٨٨هـ وتوفي سنة ١٥٧هـ سير أعلام النبلاء ١٠٧/٧

وقد لقيه الإمام الشافعي في الحجاز وفي العراق وأخذ عنه فقه أبي حنيفة وأصوله وناظره وسمع منه كثيرا كما قال:"حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس عليه إلا سماعي منه" [١]

هـ- وكيع بن الجراح:

هو وكيع بن الجراح بن المليح أبو سفيان الكوفي ولد بالكوفة سنة ١٢٩هـ وتوفي سنة ١٩٧هـ في طريق عودته منصرفا من الحج،وكان محدث العراق في عصره،ومعروفا بالزهد والورع،من كتبه تفسيرالقران والسنن،والتاريخ وغيرها.

وقد أخذ عنه الإمام الشافعي وروى عنه،واشتهرعنه أبياته في وكيع:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي### فأرشدني إلى ترك المعاصي.

وأخبرني بأن العلم نور### ونور الله لا يهدى لعاص [٢]

٥- ***تلاميذه:***

أخذ عن الشافعي خلق كثير،وتتلمذ عليه عدد من الفقهاء والمحدثين يفوق الحصر،وقد سرد الإمام البيهقي [٣] أسماء من رووا عن الشافعي فجاوز المائة،وسنكتفي هنا بذكر بعض المشهورين من تلاميذه من العراقيين-رواة مذهبه القديم- والمصريين-رواة مذهبه الجديد-،مع تراجم مختصرة لهم وهم:

ا-الإمام أحمد بن حنبل:

هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة،ورابع الأئمة الأربعة المشهورين ولد ببغداد سنة ١٦٤هـ وتوفي سنة ١٤١هـ كان مضرب المثل في الحفظ والإتقان

---

(١) المدخل للقواسمي ص ٦٩، وآداب الشافعي ومناقبه لابن ابي حاتم ص ٢٦

(٢) ينظر مناقب الإمام الشافعي للبيهقي ٣١٤/٢،والمدخل للقواسمي ص ٧١

(٣) هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسنين بن موسى البيهقي الشافعي محدث الشافعية وناصر المذهب ولد سنة٣٨٤وتوفي عام٤٥٨هـ سير أعلام النبلاء ١٦٣/١٨

والثبات على الحق وفي الزهد والورع،والالتزام بآثار السلف صنف "المسند" فيه أكثر من ثلاثين ألف حديث.

وقد لقي الشافعي في مكة والعراق وأخذ عنه،وكان معجبا به ويثني عليه ثناء عظيما وكان مما قال فيه:" إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر، فافت فيها بقول الشافعى". وقال أيضًا: "ما تكلم فى العلم أقل خطأ ولا أشد أخذًا بسنة النبى – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –من الشافعى" [١]

ب-أبو ثور الكلبي:

هو إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي ولد ببغداد سنة ١٧٠هـ وتوفي بها سنة ٢٤٠هـ

،كان من أصحاب الرأي في بغداد حتى جاء الشافعي إليها،فحضر مجلسه وصار من أصحابه،ونقل عنه مذهبه القديم، وقد بلغ رتبة الاجتهاد، فإن تفرد برأي فلا يعدَ وجها في المذهب الشافعي،وكان ثقة في الحديث. [٢]

ج-أبو علي الكرابيسي

هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي،تفقه علي مذهب أهل الرأي،ثم تفقه علي يدي الإمام الشافعي،وأصبح أحد رواة مذهبه القديم في العراق، وكان من الفقهاء المتقدمين في معرفة الأصول والمحققين في تحرير المسائل عارفا بالحديث، له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه وفي الجرح والتعديل،توفي ببغداد سنة ٢٤٨هـ،ومما يدل على تأثره بالإمام الشافعي ما رواه البيهقي بسنده إلى الكرابيسي أنه قال:" ما رأيت مجلساً قط أنبل من مجلس الشافعي، كان يحضره أهل الحديث، وأهل الفقه،وأهل الشعر وكان يأتيه كبراء أهل الفقه والشعرفكلٌّ يتعلّم منه ويستفيد"وقال أيضا:" رحمة الله على الشافعي ما فهمنا استنباط أكثر السّنن إلا بتعليم الشافعي أبي عبد الله إيَّانَا" [٣]

---

[١] تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي ٦٠/١،والمدخل للقواسمي ص ٧٦-٧٨

[٢] المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم القواسمي ص ٨٦

[٣] مناقب الشافعي للإمام البيهقي ٢٢٦/١،و٣٠١

د-الحسن الزعفراني

هو أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البغدادي ولد ببغداد سنة ١٧٣هـ وتوفي بها عام ٢٦٠هـ،لازم الشافعي لما قدم بغداد وتفقه عليه،وكان أثبت رواة مذهبه القديم،وكان فصيحا بليغا رغم كونه عجميا وليس بعربي،وكان يقرأ في مجلس الشافعي وفيه أحمد بن حنبل وأبو ثور والكرابيسي،وهو الذي يقول في الشافعي:" كان أصحاب الحديث رقودا حتى أيقظهم الشافعي"وقال:" إني لأقرأ كتب الشافعي،وتقرأ عليَ منذ خمسين سنة" [١]

هـ-البويطي

هو يوسف بن يحيي أبو يعقوب البويطي نسبة إلى بويط قرية في مصر،كان مجتهدا زاهدا ورعا من أبرز رواة المذهب الجديد،ويعتبر من المجتهدين في المذهب،وكان مقدما عند الشافعي علي بقية تلاميذه،حتى أنه كان يحيل عليه الفتوي في حياته،وخلفه في حلقة الدرس والإفتاء بعد وفاته،وتتلمذ على يدي البويطي خلق كثير نشروا المذهب فيما بعد،ومن مصنفاته كتاب"المختصر" وكتاب الفرائض وغيرهما ،ولما كانت المحنة في قضية خلق القران في أيام الخليفة الواثق حمل إلى بغداد ،وامتنع عن القول بأن القرآن مخلوق،فسجن حتى مات في سجنه –رحمه الله– سنة ٢٣١هـ. [٢]

و-المزني

هو إسماعيل بن يحيي بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني نسبة إلى مزينة قبيلة من مضر ولد سنة ١٧٥هـ وتوفي سنة ٢٦٤هـ صحب الشافعي بعد قدومه إلى مصر،وكان من أخصَ تلاميذه

(١) انظر المدخل إلي مذهب الإمام الشافعي للقواسمي ص٨٨-٨٩
(٢) المصدر السابق ص ١٠٠-١٠١

فقيها زاهدا ورعاكثيرالعبادة،ألف المصنفات الكثيرة منها:الجامع الكبير،والصغيروالمنثور،والمسائل المعتبرة،إلا أن أشهر كتبه المختصر الصغير المشهور ب"مختصر المزني"

فهو أصل الكتب المصنفة على مذهب الإمام الشافعي،وعلى مثاله رتَب فقهاء الشافعية كتبهم، ولكلامه فسروا وشرحوا وقد قال الحافظ البيهقي في وصفه:"....فلا أعلم كتابا صنِّف في الإسلام أعظم نفعا وأعم بركة وأكثر ثمرة من كتابه،يعني"المختصر" (١)

ز- الربيع المرادي

هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري،ولد بمصر سنة١٧٤هـ وتوفي بها عام ٢٧٠هـ صاحب الشافعي وراوية كتبه،كان ثقة ثبتا فيما يرويه حتى إن فقهاء الشافعية يقدمون روايته إذا تعارضت مع رواية المزني،وقد أثنى عليه الشافعي،وجعله مؤذنا في المسجد الجامع بالفسطاط،وكان أطول تلاميذ الشافعي عمرأ،فقد عاش بعده ستة وستيين سنة،وكان ذلك عاملا في انتشار كتب الشافعي بالسند العالي؛حيث أصبحت الرحال تشدَ إلى المرادي من سائر الأمصار؛لسماع كتب الإمام الشافعي عنه،ولم يكن للمرادي مصنفات بل ركزت جهوده على رواية كتب الإمام الشافعي بإتقان وسند عال. (٢)

٦-***مصنفاته***

الإمام الشافعي-رحمه الله-هو الوحيد من الأئمة الأربعة الذي دوَن مذهبه-أصولا وفروعا- بيده،وهو من المكثرين من التصنيف،فقد ألف كثيرا من المؤلفات بعضها مما دوَنه بقلمه،وبعضها من إملائه على تلاميذه،ومن هذه التصانيف ما وصلنا،ومنها ما هو في عداد المفقود حتى اليوم،وسنذكر بعض ما وصلنا منها على سبيل الإيجاز:

١-كتاب"الأمَ" وهو أجل كتبه وأشهرها،دوَن فيه فروع مذهبه من كتاب"الطهارة" إلى كتاب"المكاتب"وهو أصل مذهب الشافعية وعليه بنوا كتبهم.

(١) مناقب الإمام الشافعي للإمام البيهقي ٣٤٨/٢

(٢) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي ص ١٠٤-١٠٥

ب-كتاب"الرسالة" والمراد بالرسالة إذا أطلق الرسالة الجديدة(المصرية) احترازا من الرسالة القديمة(العراقية)التي هي في عداد المفقود،وهذا الكتاب من أهم كتب الإمام الشافعي،فقد ضمنه أصول مذهبه،وهو أول مؤلف في علم أصول الفقه.

ج-كتاب"اختلاف الحديث" ويعد أول كتاب في علم مختلف الحديث.

د-كتاب" إبطال الإستحسان" هـ-كتاب"جماع العلم" وغيرها كثير....

٧-وفاته

بعد حياة حافلة بالعبادة والتعليم والتصنيف توفي الشافعي-رحمه الله- بمرض الباسور الذي اشتد عليه آخر حياته ففاضت روحه الشريفة آخر شهر رجب سنة ٢٠٤هـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة،وجزاه عن الدين والأمة خير الجزاء. [١]

[١] انظر الانتقاء لابن عبد البر ص٦٧،والمدخل للقواسمي ص ١٠٧و١٨٣وما بعدها.

المطلب الثاني: نشأة المذهب ومراحل تطوره، وأماكن انتشاره.

لقد مر مذهب الإمام الشافعي–رحمه الله– عدة مراحل مختلفة منذ ظهور مذهبه واستقلاله عن شيخه الإمام مالك–رحمه الله– ومدرسة أهل المدينة إلى الوقت الحاضر، وهي مدة طويلة جدا يطول حديثها غير أنه يمكن إيجازها في ستة مراحل رئيسة،هي كالتالي:

١. ***مرحلة الظهور والنمو***

وتمتد هذه المرحلة من وفاة شيخه الإمام مالك–رحمه الله– سنة ١٧٩هـ إلى قدومه مصر في آخر سنة ١٩٩هـ .

وفي هذه المرحلة من حياة الإمام الشافعي —رحمه الله– أظهر مذهبه إلى الناس،مستقلا عن اجتهادات شيخه الإمام مالك بن أنس في أصوله وفروعه،من خلال دروسه ومناظراته في مساجد بغداد، ومن خلال تصنيفه لكتابيه : الحجة في الفقه، والرسالة القديمة(العراقية) في أصول الفقه،وقد حمل عنه مذهبه القديم عدد من التلاميذ يأتي في مقدمتهم الحسن الزعفراني كما تقدم [١]

٢. ***مرحلة النضج والتكامل.***

وتمتد هذه المرحلة من إقامة الإمام الشافعي في مصر سنة ١٩٩هـ إلى حين وفاته سنة ٢٠٤هـ .

وفي هذه المرحلة من حياة الإمام الشافعي–رحمه الله– قام بتنقيح وتهذيب مذهبه القديم الذي أظهره في العراق، فغيَر عددا غير قليل من اجتهاداته وصحح بعض أقواله فيما عرف–لاحقا– بالمذهب الجديد له، وقد ضمَنه كتبه المصرية التي مات عليها، وأبرز ما وصل إلينا منها كتاب "الأم" في الفقه، وكتاب "الرسالة "الجديدة (المصرية) في أصول الفقه، ورواهما عنه تلميذه المصري الربيع بن سليمان المرادي. [٢]

---

(١) انظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي ص ٢٧٧

(٢) المصدر السابق نفس الصفحة .

٣. ***مرحلة النقل والاستقرار.***

وتمتد هذه المرحلة من وفاة الإمام الشافعي-رحمه الله- سنة ٢٠٤هـ إلى وفاة الإمام أبي حامد الغزالي سنة ٥٠٥هـ [١] .

وفي هذه المرحلة نقل تلاميذ الإمام الشافعي مذهبه الذي مات عليه،ورووا مصنفاته المتعددة ونشروها في أنحاء العالم، وأحفظهم لكتبه وأطولهم عمرا هو الربيع بن سليمان المرادي، وأتقنهم وأعلمهم أبو يعقوب البويطي خليفة الإمام الشافعي في حلقته بعد وفاته كما تقدم.

وفي هذه المرحلة ظهر مذهب الشافعية بشخصيته المستقلة، التي لها فقهاؤها وقضاتها ومصنفاتها، وانتشر في المشرق الإسلامي،واستقر فيه على بقعة جغرافية واسعة من بلاد المسلمين، استقرارا حال -بقوته وثباته-دون اندثار المذهب في العصور التالية، وتعدَ هذه المرحلة المرحلة الذهبية لمذهب الشافعية؛ففيها ظهرت الموسعات الفقهية الكبرى، وفيها برز شيوخ الطرق الفقهية المعروفة وأصحاب الوجوه المشهورة.

ولكن بقيت هذه الجهود- مع أهميتها وسعتها- ينقصها التحرير والتنقيح،وتمييز السقيم من الصحيح ، والمشهور من المرجوح، مما مهَد الطريق للمرحلة الرابعة وهي مرحلة التنقيح الأول. [٢]

---

(١) هو الإمام الفقيه محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي حجة الإسلام وإمام أهل الزمان، صاحب الموسوعات المشهورة،والدواوين الكبيرة في فروع المذهب وأصوله،كالبسيط والوسيط والوجيز والمتستصفى والمنخول وغيرها..... توفي-رحمه الله- سنة ٥٠٥هـ ،انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٩٤/٦

(٢) المدخل ص ٢٧٩-٢٨٠ بتصرف

٤ . ***مرحلة التنقيح الأول.***

وتمتد هذه المرحلة من وفاة الإمام الغزالي سنة ٥٠٥هـ إلى وفاة الإمام أبي زكريا يحيي بن شرف النووي سنة ٦٧٦هـ-رحمهما الله-.

وتتضمن هذه المرحلة الجهود الجبارة التي قام بها الإمامان أبو القاسم الرافعي [١] و أبو زكريا النووي-رحمهما الله- في تنقيح المذهب وتهذيبه، وتمييز الصحيح من غيره، واختصار المطولات وشرح المختصرات وغيرها من الجهود العظيمة، بالإضافة إلى الجهود التي مهَدت لعملهما.... ؛ولهذا بقيت آراؤهما وكتبهما محور اعتماد من جاء بعدهما من علماء الشافعية حتى أواخر القرن التاسع الهجري. [٢]

٥ . ***مرحلة التنقيح الثاني.***

وتمتد هذه المرحلة من وفاة الإمام النووي سنة ٦٧٦هـ إلى وفاة الإمام شمس الدين الرملي الصغير-رحمه الله- سنة ١٠٠٤هـ. وتشمل هذه المرحلة جهود الإمامين ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي-رحمهما الله-. [٣]

فقد قاما بتنقيح المذهب مرة أخرى ،وراجعا مصنفاته،وشرحا-كل على حدة- كتاب المنهاج للإمام النووي- رحمه الله- حتى أصبح اتفاقهما على حكم مسألة هو المعتمد في المذهب الشافعي،فيما لم يتعرض له الرافعي والنووي من المسائل في كتبهما.

كما تشمل هذه المرحلة الجهود السابقة على جهود صاحبي التنقيح الثاني لا سيما جهود شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام شهاب الدين الرملي الكبير-رحمهما الله تعالى- [٤]

---

(١) هو الإمام الجليل الفقيه الزاهد عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني، من مؤلفاته الشرح الكبير المسمي فتح العزيز في شرح الوجيز، والشرح الصغير والمحرر أصل المنهاج، توفي –رحمه الله-سنة ٣٢٦هـ طبقات الشافعية الكبري للسبكي ج ٨ ص٢٨٤

(٢) المصدر السابق

(٣) سيأتي التعريف بهما

(٤) انظر المدخل للقواسمي ص ٢٧٥-٢٨٠

٦. ***مرحلة الحواشي والتقريرات.***

وتبدأ هذه المرحلة من وفاة الإمام شمس الدين الرملي الصغير سنة ١٠٠٤هـ إلى وقت كتابة هذا البحث سنة ١٤٣٩هـ .

وتتضمن هذه المرحلة عصر الحواشي والتقريرات،وهو عصر ثري يعد من العصور المهمة لمذهب الشافعية؛ حيث قام عدد كبير من فقهاء الشافعية بخدمة كتب التنقيحين الأول والثاني،وعنوا في تبسيطها وتقريبها،ووضعوا عليها حواش وتقريرات قيمة مليئة بالفوائد. كما تشمل الجهود المعاصرة من التحقيقات والشروح والتعليقات وغيرها، علما بأن خدمة المذهب قد تراجعت في الآونة الأخيرة ؛بسبب انحسار التمذهب،وقلة العلماء الراسخين فيه. [١]

– أماكن انتشار المذهب.

انتشر مذهب الإمام الشافعي —رحمه الله– بمصر في حياته حتي صار غالب أهلها على مذهبه،ثم انتشر–بأيدي طلابه وأتباعه –في العراق والشام والحجاز وبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر و غيرها من بلاد المسلمين، وشيدت له المدارس والمراكز،فظهر منه كبارالقضاة وتفقه عليه مشاهير الفقهاء والمحدثين،حتى أصبح من أوسع المذاهب الفقهية انتشارا وأكثرها أتباعا،وأغزرها مادة ومضمونا وأجودها خدمة وتصنيفا؛ وذلك لما يتميز به من السهولة والتحرير وحسن الترتيب والتبويب إضافة إلى قربه من النصوص الشرعية واعتماده عليها أكثر من غيره؛فقد اشتهر الإمام الشافعي– رحمه الله– بنصرته للنصوص الشرعية، وفائق تقديره لها، حتى لقب ب"ناصر السنة" كما تقدم.

---

[١] المصدر السابق بتصرف.

وينتشر – مذهب الشافعية– اليوم في مصر، وأجزاء كبيرة من العراق، وأهل الشام –بأقاليمه الأربعة– يغلب عليهم المذهب الشافعي،كما ينتشر في أجزاء واسعة من الحجاز و شرق الجزيرة العربية وعمان، وفي اليمن خصوصا بلاد حضرموت، وهو المذهب السائد في مسلمي شرق إفريقيا كالصومال وجيبوتي وأرتيريا وإثيوبيا و تنزانيا وجزر القمر ومسلمي كينيا وأغانده.....

كما هو المذهب الرسمي في أندونيسيا أكبر بلدي إسلامي من حيث عدد السكان، وماليزيا، ومسلمي الفلبين وسيريلانك وأجزاء من الهند، كما ينتشر في الشيشان والداغستان وغيرها..... [1]

[1] ينظر المذهب الشافعي لمحمد مغربية ص ٦٤-٦٩

الفصل الأول: المصطلحات المتعلقة بالكتب والأئمة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول:المصطلحات الخاصة بالأئمة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المصطلحات الحرفية.

استخدم فقهاء الشافعية-رحمهم الله-في كتبهم مصطلحات متنوعة ورموزا مختلفة منها مصطلحات حرفية وأخرى كلمية،ومنها ما يتعلق بالكتب كما أن منها ما يتعلق بالأئمة؛وذلك رغبة منهم في الإيجاز والاختصار،وكانت عندهم ذات دلالات واضحة تعارفوا عليها،إلا أن هذه الرموز قد استعصت على بعض المشتغلين بالفقه ممن لم تكن لهم ممارسة قوية بهذا الفن ومصطلحاته ورموزه؛ ففهموا منها خلاف معناها الصحيح؛فعليه أصبح من الضروري شرح هذه الرموز،وتوضيح معانيها، وهو ما سنتناوله في هذه السطور مفتتحين بالمصطلحات الحرفية غير مراعين للترتيب المعجمي.

١-ق ل= يشار بهذا الرمز إلى شهاب الدين القليوبي.

وهو العلامة الفقيه أحمد بن أحمد بن سلامة المصري القليوبي،من آثاره حاشية على كنز الراغبن شرح منهاج الطالبين للإمام جلال الدين المحلي.

وحاشية على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

وحاشية على شرح أبي شجاع لابن قاسم الغزي،ورسالة في معرفة القبلة بغير آلة وغيرها....

توفي رحمه الله سنة ١٠٦٩هـ [١]

[١] مصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٢٧، و الفتح المبين للحفناوي ص١٤٣

٢-ب ر= يشار بهذا إلى برهان الدين البرماوي كما يشير به ابن قاسم العبادي إلى الشيخ أحمد البرلسي.

والبرماوي هو: إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن خالد، برهان الدين البرماوي الأنصاري الأحمدي الأزهري شيخ جامع الأزهر،من فقهاء الشافعية نسبته إلى برمة (بكسر الباء) في غربية مصر، له كتب، منها حاشية على شرح فتح الوهاب لزكريا الأنصاري ،وحاشية على شرح الرحبية في الفرائض، و حاشية على شرح غاية التقريب،توفي –رحمه الله- سنة ١١٠٦هـ . [١]

والبرلسي: هو شهاب الدين أحمد البرلسي المصري الشافعي الملقب بعميرة أخذ العلم عن الشيخ عبد الحق السنباطي والبرهان بن أبي شريف والنور المحلي، من مصنفاته:حاشية على كنز الراغبين؛ وحاشية على شرح جمع الجوامع للسبكي. توفي- رحمه الله- سنة ٩٥٧ هـ [٢]

٣-حج : ويشار به إلى أحمد بن حجر الهيتمي ويذكره ابن القاسم العبادي بهذا الرمز ورموز أخرى مثل: حر، ح.

وابن حجر هو: العلامة الفقيه شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي(بالتاء المثناة) – نسبة إلى محلة أبي الهيتم بالغربية بمصر- الشافعي من آثاره تحفة المحتاج بشرح المنهاج،وفتح الجواد بشرح الإشارد،والفتاوي الفقهية الكبري،وغيرها كثير.... توفي- رحمه الله- سنة ٩٧٤هـ [٣]

---

(١) الأعلام للزركلي ٦٨/١، وذهب صاحبا الفتح المبين ومصطلحات المذاهب الفقهية إلى أن المشار إليه بهذا الرمز: هو شمس الدين البرماوي صاحب شرح البخاري، والمنظومة الألفية في أصول الفقه المتوفي ٨٣١هـ، وأظن أن هذا وهم؛ فإن هذا البرماوي متقدم وليس له آثار كبيرة في الفقه الشافعي، فالصواب ما أثبتناه والله أعلم.

(٢) مصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٢٨

(٣) الأعلام لخير الدين الزركلي ٢٣٤/١

٤-م ر= يشيرون به لشمس الدين الرملي.

وهو الإمام الفقيه محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي-نسبة إلى رملة من قرى مصر- الملقب ب" الشافعي الصغير" من كتبه نهاية المحتاج في شرح المنهاج،وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان، وغيرها...

توفي-رحمه الله- سنة ١٠٠٤هـ

٥-الشهاب م ر= يشيرون به إلى شهاب الدين الرملي.

وهو الإمام أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي الشافعي والد شمس الدين الرملي السابق، من تلاميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ومن مؤلفاته شرح زبد بن رسلان،وحاشية على أسنى المطالب لزكريا الأنصاري،وفتاوى فقهية وغيرها....

توفي-رحمه الله- سنة ٩٧١هـ [١]

٦-خ ط = يشار به إلى الخطيب الشربيني.

وهو: الإمام الفقيه محمد بن أحمد المعروف ب" الخطيب الشربيني" أخذ عن الشيخ أحمد البرلسي،وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والشهاب الرملي، من تصانيفه: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير،ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع،وغيرها...

كانت وفاته-رحمه الله- سنة ٩٧٧هـ [٢]

٧-سم= يقصدون به ابن قاسم العبادي.

وهو: أحمد بن قاسم العبادي، القاهري، الشافعي شهاب الدين عالم فقيه،أخذ عن العلامة أحمد البرلسي المشهور بعميرة،والشريف الإيجي وغيرهما...

---

(١) الفتح المبين في مصطلحات الفقهاء والأصوليين للحفناوي ص ١٤٢

(٢) المصدر السابق.

من تصانيفه: فتح الغفار بكشف مخبأه غاية الاختصار في فروع الفقه الشافعي، وحاشية على شرح البهجة الوردية، وحاشية على شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه المسماة بالآيات البينات، وحاشية على شرح المنهج،وحاشية على تحفة المحتاج،وغيرها...،توفي- رحمه الله- عام ٩٩٤هـ [١]

٨-زي= يقصدون به الزيادي.

وهو: العلامة علي بن يحيى الزيادي-نسبة إلى قرية محلة زياد بمصر- المصري الشافعي نور الدين من مشايخه: الشهاب الرملي والبرلسي وابن حجر الهيتمي وغيرهم؛ وممن أخذ عنه البرهان اللقاني والنوران الحلبي والأجهوري والشيخ سلطان والشبراملسي، ومن تصانيفه: حاشية على شرح المنهج لزكريا الأنصاري،و شرح المحرر للرافعي، توفي سنة- رحمه الله- ١٠٢٤هـ [٢]

٩-طب= يقصد به منصور الطبلاوي.

وهو: منصور سبط ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي: فقيه شافعيّ مصري، غزير العلم بالعربية والبلاغة. أصله من إحدى قرى المنوفية، مولده ووفاته بالقاهرة،لازم ابن قاسم العبادي ،من كتبه: حاشية على شرح المنهاج،ومنظومة في علم البلاغة،وغيرهما... وفاته: سنة ١٠١٤هـ رحمه الله. [٣]

١٠-ح ل= يشيرون به لنور الدين الحلبي.

والحلبي هو: علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي أبو الفرج نور الدين بن برهان الدين، مؤرخ أديب أصله من حلب، له تصانيف منها: إنسان العيون في سيرة المأمون المعروف بالسيرة الحلبية وحاشية على شرح المنهج،وغيرهما...توفي-رحمه الله- عام ١٠٤٤هـ

---

(١) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٤٨/٢ تصرف.
وابن قاسم هذا غير ابن قاسم الغزي صاحب فتح القريب شرح أبي شجاع.
(٢) الأعلام للزركلي ٣٢/٥ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص٢٣٠
(٣) المصدر السابق.

١١-س ل= يشار به للشيخ سلطان المزاحي.

والمزاحي هو: سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل أبو العزائم المصري الأزهري المزاحي-نسبة إلى منية المزاح في مصر-، أخذ عن النور الزيادي وسالم الشبشيري وأحمد خليل السبكي ومحمد الخطيب الشربيني،وأخذ عنه جمع كثير من العلماء منهم: الشمس البابلي والعلامة الشبراملسي وعبد القادر الصفوري ومحمد الخباز وغيرهم، من تصانيفه: حاشية على شرح المنهج للقاضي زكريا،و كتاب في القراءات الأربع الزائدة على العشر،وشرح الشمائل،وغيرها...

كانت وفاته سنة ١٠٧٥هـ رحمه الله. [١]

١٢- ع ش= ويشيرون به إلى علي الشبراملسي.

والشبراملسي هو: العلامة الفقيه،علي بن علي الشبراملسي(من أهل شبراملس بشين مُعْجمَة فموحدة فراء فألف مَقْصُورَة على وزن سكرى مُضَافَة الى ملس بِفَتْح الْمِيم وَكسر اللَّام الْمُشَدّدَة وبالسين الْمُهْملَة وهى قَرْيَة بِمصْر)أبو الضياء نور الدين، تعلم بالأزهر، وعلم فيه، وصنف كتبا منها: حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني؛ حاشية على الشمائل لابن حجر وحاشية على نهاية المحتاج للرملي،وحاشية على شرح الورقات وغيرها...توفي –رحمه الله – سنة ١٠٨٧ هـ. [٢]

(١) الفتح المبين للحفناوي ص ١٤٣، ومصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٣٠

(٢) معجم المؤلفيين ١٥٣/٧،وخلاصة الأثر ١٧٧/٣

١٣- ع ن= يقصد به العناني.

والعناني هو: محمد بن داود بن سليمان العناني شمس الدين، فاضل مصري، أخذ عن الحلبي وآخرين، له: الدرر الفريدة، وحاشية على عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح للرملي، وفتح الكريم الوهاب في شرح تنقيح اللباب، توفي—رحمه الله-سنة ١٠٩٨هـ [١]

١٤-ك= يقصدون به محمد الكردي.

وهو: محمد بن سليمان الكردي المدني، من تصانيفه: الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر الهيتمي، عقود الدرر في بيان مصطلح ابن حجر،والفوائد المدنية في من يفتى بقوله من السادة الشافعية، توفي-رحمه الله- سنة ١١٩٤ هـ

١٥-ب ج= يشار به إلى البجيرمي.

وهو: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي-نسبة إلى بجيرم من قرى محافظة الغربية بمصر- فقيه مصري، من تصانيفه: حاشية على شرح المنهج؛ وتحفة الحبيب حاشية على شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، توفي سنة ١٢٢١ هـ.

١٦- باج= يشيرون به للباجوري.

وهو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري-نسبة إلى الباجور قرية في المنوفية بمصر- شيخ الأزهر،له كتب وحواشي كثيرة منها: حاشية على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع وحاشية على الشنشورية في الفرائض؛ وحاشية على جوهرة التوحيد،وغيرها....

توفي-رحمه الله- سنة ١٢٧٧ هـ. [٢]

---

[١] مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص٢٣١
والأعلام لخير الدين الزركلي ١٢٠/٥

[٢] الأعلام ٧١/١مصطلحات المذاهب ص ٢٣٢

١٧-ش ق= وشيرون به إلى الشرقاوي.

وهو: العلامة الفقيه عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي- من محافظة الشرقية بمصر-من مصنفاته: حاشية على تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري،والتحفة البهية في طبقات الشافعية،وفتح المبدي بشرح مختصر البخاري،وغيرها...

كانت وفاته سنة ١٢٢٧هـ رحمه الله. [١]

١٨- ح ف= يشيرون به للحفناوي،

وهو:الشيخ محمد بن سالم بن أحمد الحفناوي أو الحفني-من حفنة من أعمال بلبيس بمصر- شمس الدين فقيه شافعي تعلم بالأزهر وتولى التدريس فيها،من كتبه: الثمرة البهية في أسماء الصحابة البدرية،وحاشية على شرح الأشموني، ورسالة في التقليد في الفروع،توفي -رحمه الله- ١١٨١هـ

١٩- أج= يقصد به الأجهوري.

والأجهوري هو: عطية بن عطية البرهان الشافعي فقيه فاضل ضرير من أهل أجهور بقرب قليوبية بمصر، تعلم وتوفي بالقاهرة من كتبه: إرشاد الرحمن لأسباب النزول؛ وحاشية على تفسير الجلالين؛ وشرح مختصر السنوسي؛ وحاشية على شرح البيقونية، توفي سنة ١١٩٠ هـ رحمه الله.

[١] المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي ص ٤٢٤

٢٠- ش= يقصد به محمد بن الأشخر.

وهو: محمد بن أبي بكر الأشخر الزبيدي اليمني، أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن زيادة، وعبد الله بن إبراهيم بن مظهر، وقرأ على ابن حجر الهيتمي، من آثاره: حاشية على البهجة للعامري، ومنظومة في الإرشاد،توفي-رحمه الله- ٩٨٩هـ [١]

٢١- حميد أو عبد= يشيرون به إلى عبد الحميد الشرواني.

وهو: العلامة الفقيه عبد الحميد بن حسين الشرواني الداغستاني المكي،أخذ عن إبراهيم الباجوري وغيره،من أشهر كتبه حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام بن حجر الهيتمي،توفي- رحمه الله -حوالي سنة ١٣٠٠هـ [٢]

٢٢- ب= يشيرون به إلى عبد الله بافقيه.

٢٣- أ ط= يشار به إلى الأطفيحي.

٢٤- م د= يقصد به محمد المدابغي.

٢٥-ج= يشيرون به إلى علوي بن سقاف الجفري.

٢٦-ي= يشار به إلى عبدالله بن عمر بن يحيي. [٣]

---

[١] مصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٢٩،وبدر الطالع للشوكاني ١٤٦/٢

[٢] ينظر السقاية المرضية في أسامي الكتب الفقهية لأصحابنا الشافعية للعلامة محمد محفوظ الترمسي- رحمه الله- ص ٣

[٣] هذه الرموز الخمسة الأخيرة يتداولها بعض الشافعية المتأخرين كصاحب بغية المسترشدين وغيره، ولم أجد لأصحابها تراجم وافية، ولا آثار فقهية مدونة.

المطلب الثاني: المصطلحات الكلمية المتعلقة بالأئمة.

١-**الإمام**= ويقصدون به -إذا أطلق في الفروع- إمام الحرمين الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف صاحب"نهاية المطلب"و"الغياثي" وغيرهما، توفي رحمه الله سنة ٤٧٨هـ.

٢-**القاضي**= يقصدون به القاضي حسين أبو علي بن محمد بن أحمد المروزي،من تصانيفه شرح تلخيص ابن القاص وشرح فروع ابن الحداد وغيرهما،وفاته- رحمه الله- سنة ٤٦٢هـ

٣- **القاضيان**= والمراد بهما:

- القاضي الماوردي: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي، والأحكام السلطانية وغيرهما، المتوفي سنة ٤٥٠هـ
- القاضي الروياني: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن الروياني أقضى القضاة صاحب البحر والكافي والحلية وغيرها،المتوفي سنة٥٠١هـ

٤-**الشيخان**= والمقصود بهما:

- الشيخ الإمام أبو القاسم الرافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، من مؤلفاته: فتح العزيز بشرح الوجيز المشهور ب" الشرح الكبير"والمحرر،وشرح المسند وغيرها، المتوفي سنة ٦٢٣هـ
- الشيخ الإمام أبو زكريا النووي يحيي بن شرف بن مري بن حسن الحوراني،من كتبه الروضة،والمنهاج،والمجموع شرح المهذب،وشرح صحيح مسلم وغيرها...
  توفي -رحمه الله- سنة ٦٧٦هـ

٥-**الشيوخ**= يقصد بهم الشيخان النووي والرافعي بالإضافة إلى الإمام تقي الدين السبكي-نسبة إلى سبك في محافظة المنوفية بمصر- من كتبه: الابهاج في شرح المنهاج في الفقه،والابتهاج في شرح المنهاج في أصول الفقه،والفتاوى الكبري وغيرها.... توفي- رحمه الله- عام ٧٥٦هـ [١]

٦-**الشارح أو الشارح المحقق**= المراد به جلال الدين المحلي.

وهو:الإمام الفقيه المفسر محمد بن أحمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي،من تصانيفه: البدر الطالع شرح جمع الجوامع،وكنز الراغبين شرح منهاج الطالبين،ومختصر التنبيه،وغيرها..كانت وفاته سنة ٨٦٤هـ.

٧-**شيخنا أو الشيخ أو شيخ الإسلام**= هذه الاصطلاحات جميعها تطلق على الشيخ زكريا الأنصاري، فالشيخ ابن حجر يعبر عنه بشيخنا وكذلك الخطيب الشربيني، أما محمد الرملي فإنه يعبر عنه بالشيخ.

وهو: شيخ الإسلام أبو يحيي زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري،من آثاره: أسني المطالب شرح روض الطالب،والغرر البهية شرح البهجة الوردية،ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب،وغيرها كثير....كانت وفاته رحمه الله سنة ٩٢٦هـ.

٨-**شيخي**= إذا قال الخطيب الشربيني شيخي، فإنه يقصد الشهاب الرملي، في حين يعبر عنه ابن حجر ب"البعض"، وهو الذي يقصده محمد الرملي بقوله: أفتى به "الوالد".

وهو الإمام أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي الشافعي والد شمس الدين الرملي ،من تلاميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، من مؤلفاته شرح زبد بن رسلان وغيره.... كانت وفاته رحمه الله سنة ٩٥٧[٢]

---

[١] المدخل إلى مذهب الإمام الشافعية للقواسمي ص٣٧٩
ومصطلحات المذاهب الفقهية للظفيري ص ٣٦-٣٧

[٢] المصدر السابق.

٩ – **شارح**= وإذا قالوا شارح بالتنكير فمرادهم به أي واحد من شراح المنهاج وغيره.

١٠ – **المتقدمون** (أصحاب الوجوه)= المتقدمون في اصطلاح الشافعية هم أصحاب الوجوه الذين كانوا في القرن الرابع وخصوا بالمتقدمين تمييزا لهم عمن بعدهم. يقول ابن حجر:"المراد بالأصحاب المتقدمين هم أصحاب الأوجه غالبا وضبطوا بالزمن وهم في الأربعمائة"

١١ – **المتأخرون**= وهم الذين جاءوا بعد القرن الرابع، وأيضا يعنون بهم كل من جاءوا بعد الشيخين الرافعي والنووي، يقول الخطيب الشربيني:"ومن هذا يؤخذ أن المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد الأربعمائة، وأما الآن وقبله فهم من بعد الشيخين" [١]

١٢-**المحمدون الأربعة**=ويقصد بهم:

-الإمام محمد بن نصر المروزي المتوفي(٢٩٤)

-الحافظ محمد بن المنذر المتوفى سنة ٣١٠هـ

-الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠هـ

-إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة ٣١١هـ

وهؤلاء الأربعة بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق،وهم وإن خرجوا عن رأي الإمام في بعض المسائل إلا إنهم من أصحابه معدودون وعلى أصوله مخرجون. [٢]

---

[١] مصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٣٨

[٢] الفتح المبين للحفناوي ص ١٣٩

المطلب الثالث: أئمة اشتهروا بكتب.

١-صاحب"الإبانة":

وهوالإمام عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم الفوراني(بضم الفاء)،وكتابه هذا كتاب جليل عظيم لكنه لم يكمله،وكمل بعده جماعة أشهرهم تلميذه أبو سعيد المتولي كما سيأتي،كانت وفاته-رحمه الله-سنة ٤٦١هـ

٢-صاحب" التتمة"

وهو: الإمام أبوسعيد المتولي عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري، تفقه على أبى القاسم الفوراني،والقاضي حسين،وهو مصنف التتمة تتميما وشرحا لإبانة الفوراني؛ولذلك سماه تتمة الإبانة،توفي-رحمه الله- سنة ٤٧٨هـ.

٣-صاحب"التقريب"

وهو:القاسم بن القفال الكبير الشاشي،وكتابه التقريب شرح لمختصر المزني،وحجمه قريب من "العزيز" للرافعي،وهو شرح جليل استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي ،كانت وفاته-رحمه الله- سنة ٤٠٠هـ.

٤- صاحب "التبصرة"=

ويقصد به: الإمام أبو محمد الجويني يوسف بن عبد الملك والد إمام الحرمين،واسمه الكامل، التبصرة في بيان الفرق بين الوهم والوسوسة وأثرهما في العبادات،وله أيضا: الجمع والفرق،وهو كتاب نفيس،وفاته كانت سنة ٤٣٨هـ. [١]

---

[١] المذهب الشافعي لمحمد مغربية ص ٣٢٠
والفتح المبين للحفناوي ص ١٤٥

٥- صاحب" التلخيص"

وهو: الإمام أبو العباس أحمد بن القاص الطبري، من أجل أصحابنا العراقيين، ومن أصحاب الوجوه،توفي سنة ٣٣٥هـ رحمه الله.

٦- صاحب" التدريب"

هو:الإمام سراج الدين أبوحفص عمر بن رسلان البلقيني العسقلاني،والتدريب كتاب في الفقه ألفه لابنه علم الدين البلقيني،ثم اختصره باسم "التأديب" توفي رحمه الله سنة ٨٥١هـ.

٧-صاحب" التحفة"

يراد به عند المتقدمين الإمام السنكلومي،واسم كتابه"تحفة النبيه في شرح التنبيه" أما عند المتأخرين فلا يراد به إلا ابن حجر الهيتمي،وكتابه"تحفة المحتاج بشرح المنهاج".

٨-صاحب" التهذيب"

ويقصد به: الإمام محي السنة الحسين بن مسعود البغوي المتوفي سنة ٥١٦هـ.
هذب فيه تعليقة شيخه القاضي حسين،وهوكتاب متين محرر،مجرد عن الأدلة غالبا. [١]

٩-صاحب" التحرير"

هو:الإمام أحمد بن محمد أبو العباس الجرجاني،المتوفى سنة ٤٨٢هـ،واسم كتابه"تحرير الأحكام" وهو كتاب كبير يشتمل على أحكام كثيرة مجردة عن الاستدلال، أما " تحرير الفتاوي" فهو للإمام أحمد بن عبد الرحيم ولي الدين العراقي المتوفى سنة ٨٢٦هـ،وهو كتاب عظيم جمع فيه بين التنبيه والمنهاج والحاوي الصغير.

---

[١] الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأئمتنا الشافعية للشيخ عبد القادر المنديلي الأندونيسي ص ٣٧ والمذهب الشافعي لمحمد طارق المغربية ص٣٢٢

١٠-صاحب" جمع الجوامع"

ويريدون به الإمام أبو سهل الزوزني أحمد بن محمد المشهور بابن العفريس،وكتابه هذا كتاب حافل جمع فيه نصوص الإمام الشافعي القديمة والجديدة.

توفي- رحمه الله_ سنة ٣٦٢هـ. [١]

١١-صاحب" الحلية"

وهو: الإمام محمد بن أحمد بن الحسين أبوبكر الشاشي المعروف بفخر الاسلام،المتوفى سنة ٥٠٧هـ،واسم كتابه الكامل" حلية الأولياء في معرفة مذاهب الفقهاء" المشهور ب"المستظهري"؛لأنه ألفه للخليفة المستظهر بالله،وله أيضا"الشافي شرح مختصر المزني" وغيرهما....

١٢-صاحب" البحر"

هو: الإمام قاضي القضاة أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، المتوفى سنة ٥٠٢هـ،واسم كتابه" بحر المذهب"وهو من أوسع كتب المذهب،وأكثرها فروعا ونقلا،ويري عنه أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي.

هذا عند المتقدمين،أما المتأخرين فيطلقون البحر ويريدون به " البحر المحيط بشرح الوسيط" للإمام أبي العباس القمولي المتوفي سنة ٧٢٧هـ،وهوكتاب جليل حافل بالاستدلال والتعليل،ثم اختصره في" جواهر البحر" [٢]

---

[١] الخزائن السنية للمنديلي ص٣٧-٤٤، وجمع الجوامع هذا غير جمع الجوامع لابن السبكي المشهور في أصول الفقه.

[٢] طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي٧٠/٦،وفتح المبين الحفناوي ص١٤٥، والمذهب الشافعي ص٣٢٠

١٣-صاحب" الحاوي"

ويراد به الإمام قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفى سنة ٤٥٠هـ.

واسم كتابه: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني،لم يؤلف مثله في المذهب.

١٤- صاحب" البيان"

وهو: الإمام الفقيه يحيي بن أبي الخير بن سالم بن سعد أبو الحسين العمراني اليماني،شيخ الشافعية ببلاد اليمن في وقته،توفي رحمه الله سنة٥٥٨هـ،

وكتابه: البيان شرح المهذب من أجل كتب الشافعية،وأفضل شروح المهذب.

١٥- صاحب" التعجيز"

وهو: تاج الدين عبد الرحيم بن عماد بن يونس أبو القاسم الموصلي،المتوفي سنة ٦٦٩هـ، وكتابه:"التعجيز مختصر الوجيز" مختصر نفيس مشهور بين الشافعية. [١]

[١] الفتح المبين ص ١٤٦، والخزائن السنية ص ٢٢-٣٤

المبحث الثاني:المصطلحات الخاصة بالكتب.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:المصطلحات الحرفية.

اعتاد بعض الشافعية- لاسيما المتأخرين منهم- استعمال بعض الرموز التى تشير الى بعض كتب المذهب،وهي على نحو التالي:

١ - (حج، د) أو (حر، د) أو (ح، د): وهذه تشير إلى شرح ابن حجر للإرشاد.
٢ - (حج، هب) أو (حر، هب) أو (ح، هب): إشارة لشرح ابن حجر للمنهاج.
٣ - (حج، ع) أو (صر، ع) أو (ح، ع): إشارة لشرح ابن حجر للعباب.
٤ - (م، د، ش): إشارة لشرح الرملي للمنهاج.
وتلك الرموز هي من اصطلاحات ابن قاسم العبادي في حاشيته على شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله.

أما العلامة الفاضل، يوسف الأردبيلي [١] فإنه قد رمز للكتب السبعة المعتمدة في كتابه "الأنوارلأعمال الأبرار" بالرموز التالية:
٥- - ك: ويشير به إلى كتاب فتح العزيز الشرح الكبير للوجيز، للرافعي.
٦ - ص: ويشير به إلى الشرح الصغير للوجيز للرافعي.
٧ - ر: ويشير به إلى روضة الطالبين لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي.
٨ - ل: ويشير به إلى شرح اللباب، لنجم الدين عبد الغفار القزويني [٢]

---

[١] والأردبيلي هو: يوسف بن إبراهيم الأردبيلي، فقيه ومحدث من أهل أردبيل، من آثاره: كتاب الأنوار لأعمال الأبرار، وشرح المصابيح للبغوي، توفي سنة ٧٧٩ هـ.
[٢] والقزويني هو: عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني نجم الدين صاحب الحاوي الصغير وشرح اللباب المسمى بالعجاب، توفي سنة ٦٦٥ هـ.

٩ – ت: ويشير به إلى كتاب التعليق الكبير على مختصر المزني، للحسن بن الحسين البغدادي

١٠ – ح: ويشير به إلى كتاب الحاوي الصغير، لنجم الدين عبد الغفار ابن عبد الكريم القزويني.

١١ – م: ويشير به إلى كتاب المحرر لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي. [١]

المطلب الثاني: المصطلحات الكلمية.

تتكرر في كتب الشافعية الفقهية أسماء لكتب تطلق دون نسبة لأصحابها؛وذلك لشهرتها عندهم التي تغني عن ذكر أصحابها،غير أنها قد تخفى على بعض الناس،فعليه أردنا التوضيح وهي كما يلي:

١-" الانتصار"

وهو: للقاضي أبي سعيد عبد الله بن هبة الله بن أبي عصرون،

واسم الكتاب الكامل" الانتصار لمذهب الإمام الشافعي" وهو المراد إذا أطلق هذا الاسم،ومن تصانيفه أيضا: صفوة المذهب على نهاية المطلب،والذريعة في معرفة الشريعة،توفي-رحمه الله- سنة ٥٨٥هـ

[١] مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص٤١،والفتح المبين للحفناوي ص ١٥٤.

٢- " التبصرة"

للإمام أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين المتوفى سنة ٤٣٠هـ،

ومن تصانيفه: السلسة،والتذكرة، وشرح الرسالة،وغيرها،وقد تقدم التعريف به.

٣- "الحاوي الصغير"

لنجم الدين القزويني، المتوفي سنة ٦٦٥هـ،وقد مر التعريف به قريبا.

٤-" الذخائر"

وهو: للإمام القاضي أبو المعالي مجلَى بن جميح المخزومي،المشهور ب" صاحب الذخائر" من كبار فقهاء الشافعية، وكتابه من الكتب المعتبرة في المذهب،وكثير الفروع والغرائب،كانت وفاته-رحمه الله- سنة ٥٥٠هـ.

٥- "الشامل":

ويراد به الشامل الكبير شرح مختصر المزني للعلامة الفقيه عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر بن الصباغ، صاحب الشامل، والكامل، وعدة العالم، والطريق السالم، وكفاية السائل والفتاوى،وغيرها.....

والشامل من أجود كتب الشافعية،وأصحها نقلا،وأثبتها أدلة.

توفي ابن الصباغ-رحمه الله- سنة ٤٧٧هـ. [١]

[١] مصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٤٤-٢٤٥،الخزائن السنية ص٤١-٥٣

٦-" العدة"

ويراد بها العدة الصغرى لأبي المكارم الروياني.

وهي المرادة إذا أطلق،ويقيدونها غالبا بالصغرى احترازا من العدة الكبرى شرح الإبانة لابي عبد الله الطبري.

وأبو المكارم الروياني هو: إبراهيم بن علي الطبري المعروف بأبي المكارم الروياني صاحب العدة وهو ابن أخت صاحب البحر (عبد الواحد بن إسماعيل الروياني)، توفي- رحمه الله- سنة ٥٢٣ هـ

٧-"الفروع"

للإمام إبي بكر بن الحداد الكتاني،وهو المراد إذا أطلق احترازا من فروع ابن القطان البغدادي،ويسمى أيضا "جامع الفقه والمولدات"وهوكتاب صغير الحجم كثيرالفائدة دقق في مسائله غاية التدقيق.

والكتاني هو: محمد بن أحمد بن جعفر بن الحداد المصري أبو بكر، صاحب الفروع، أخذ الفقه عن أبي سعيد بن محمد بن عقيل الفرياني، والصيرفي، والإصطخري وغيرهم، وسمع الحديث من محمد بن عقيل الفرياني وأبو يزيد القراطيسي والنسائي وغيرهم، توفي سنة ٣٤٥ هـ

٨-" الكافي"

لأبي محمد الخوارزمي،وهو المراد حيث أطلق الكافي،وهو كتاب كبير الحجم عار عن الاستدلال والخلاف غالبا على طريقة التهذيب.

والخوارزمي هو: محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان أبو محمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي صاحب الكافي في الفقه سمع أباه وجده العباسي بن أرسلان وإسماعيل بن أحمد البيهقي بخوارزم وتفقه على الحسين بن مسعود البغوي، توفي سنة ٥٦٨ هـ. [١]

(١) طبقات الشافعية الكبرى ٢٨٩/٧،والخزائن السنية ص ٤٠-٧١-٨٢

٧- "الكفاية"

ويراد به "كفاية النبيه بشرح التنبيه" للإمام أبي العباس ابن الرفعة،وهو المراد عند الإطلاق،والكفاية: كتاب عظيم مشتمل على غرائب وفوائد كثيرة لم يعلق مثله على التنبيه.

وابن الرفعة هو: الإمام الفقيه نجم الدين أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرفعة، شيخ الشافعية في عصره وصاحب الكفاية،سمع من محي الدين الدميري وتفقه على الشريف العباسي وأخذ عنه على السبكي وغيره، ومن تصانيفه أيضا: المطلب في شرح الوسيط توفي-رحمه الله- سنة ٧١٠هـ

١٠-" المختصر"

للإمام إسماعيل بن يحيي المزني المصري تلميذ الشافعي،وهو المراد حيث أطلق المختصر في نصوص الشافعية،وهو أشهر مختصر عند السادة الشافعية،وهو الذي تدور عليه كتبهم،وقد عكفوا عليه بالدراسة دهرا بين شارح مطول ومختصر معلَل.

والمزني هو: الإمام الفقيه إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني حدث عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهما وروى عنه ابن خزيمة والطحاوي وزكريا الساجي وأبو حاتم وغيرهم من آثاره : الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر والمنثور وغيرها، أخذ عنه خلائق من علماء خراسان والعراق والشام، توفي- رحمه الله- سنة ٢٦٤ هـ. (١)

(١) مصطلحات المذاهب الفقهية ص٢٤٦،والطبقات الكبرى ٩٣/٢

الفصل الثاني: اصطلاحاتهم في عزو الآراء والمذاهب.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: اصطلاحاتهم في نسبة الأقوال إلى قائليها.

وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: اصطلاحاتهم في نسبة القول إلى إمام المذهب.

للسادة الشافعية اصطلاحاتهم الخاصة في نسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها،وهي تختلف عن بعضها بحسب من يضاف إليه الكلام،فطريقة نسبة القول إلى إمام المذهب مختلفة عن طريقة نسبته إلى الأصحاب كما أن طريقة نسبة أحدهم الرأي إلى نفسه مغايرةلطريقة نسبته إلى غيره..

وهذا ما نتناوله في السطور التالية مفتتحين بطريقتهم في نسبة القول إلى إمام المذهب،

ولهم في ذلك -أي عزو القول إلى إمام المذهب-صيغ واصطلاحات منها:

١-النص:

وهو ما نص عليه الإمام الشافعي-رحمه الله- في كتبه وسمي نصا؛لأنه مرفوع القدر بتنصيص الإمام عليه،ويقابله القول المخرج.

وهناك فرق بين هذه الصيغة(النص)وبين صيغة أخرى مشابهة لها وهي (المنصوص)؛حيث تطلق الاخيرة على النص،وعلى القول،وعلى الوجه فهي أعم... [١]

(١) االمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي ص ٤٧٨،والابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج لأحمد بن سميط الحضرمي ص ٦٧٤، مع متن المنهاج، وقد أجاد العلامة ابن سميط إذ ضرب أمثلة على معظم هذه المصطلحات،فليراجعه من رام الاستزادة.

وهذا اللفظ(النص) من اصطلاحاتهم المشهورة لاسيما عند الإمام النووي في المنهاج، فهو يخص كلام الشافعي بقوله النص، زيادة في رفع القدر بتنصيص الإمام عليه، فيكون في مقابله غالبا إما وجه ضعيف أو قول مخرج.

قال النووي-رحمه الله-: "وحيث أقول النص فهو نص الشافعي ـرحمه اللهـ ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج"

٢-الأقوال:

إذا وردت كلمة القول أو الأقوال فالمقصود بها اجتهادات الإمام الشافعي رحمه الله،سواء أكانت قديمة أو جديدة.

٣-القول القديم.

يقصد الشافعية بقولهم "القديم" ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وهو خلاف الجديد.

يقول النووي-رحمه الله-: "وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه" [١]

وقد رجع الشافعي-رحمه الله- عن القديم وقال عنه: "لا أجعل في حل من رواه عني"

وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد فيقول النووي-رحمه الله-:

"كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل والقديم مرجوع عنه".

وهل يعد القديم أو شيئا منه مذهبا للشافعي، أجاب النووي-رحمه الله- بقوله: "واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوع عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد، أو لم يتعرض لتلك المسألة

---

[١] مصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٥٠-٢٥٢، والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص ٢٧٣

في الجديد، فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة".

فالذي عليه الفتوى من مذهب الشافعي هو الجديد أما القديم فقد رجع عنه إلا في بعض مسائل ، أو قول قديم لم يخالفه شيء، أو عضده حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي. فقد صح عنه أنه قال:وإذا صح الحديث (ولا معارض له)فهو مذهبي".

و "القديم هو ما قاله الشافعي قبل انتقاله إلى مصر، سواء كان رجع عنه وهو الغالب أو لم يرجع عنه وهو قليل"

٤- القول الجديد.

ويقصدون بهذا الاصطلاح: ما قاله الشافعي بمصر، أي بعد دخولها، أو ما استقر رأيه عليه فيها، وإن كان قد قاله بالعراق إلا في مواضع.

٥-القولان:

الأقوال هي كلام الشافعي وذلك حينما يكون له في المسألة أكثر من قول، وقد تكون هذه الأقوال مما قاله قبل استقراره في مصر، أي قديمة، وقد تكون جديدة أو قد يكون بعضها قديما وبعضها جديدا، وحينما يقول الشافعية: قولان، فإنهم يعنون أن لديهم قولين عن الشافعي في مسألة ما.

يقول النووي-رحمه الله-:"فالأقوال للشافعي. . .، ثم قد يكون القولان قديمين، وقد يكونان جديدين، أو قديما وجديدا، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح". (١)

(١) مصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٦٦

٦-الأظهر:

هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي-رحمه الله-؛وذلك إذا كان الخلاف بين القولين قويا؛بالنظر إلى قوة دليل كل منهما،وترجح أحدهما على الآخر،فالراجح منها حينئذ هو الأظهر،ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور،لكن الأظهر أقوى منه في الظهور.

قال النووي-رحمه الله-"..فحيث أقول في الأظهر أو المشهور،فمن القولين أو الأقوال فإن قوي الخلاف قلت الأظهر".....

فالحاصل:أنه إن عبر بالأظهر علم أن مقابله قول قوي أو أقوال قوية للإمام إلا أن العمل على الراجح الذي وصفه بالأظهرية. (١)

٧-المشهور:

هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي،وذلك إذا كان الخلاف بين القولين ضعيفا،فالراجح منها هو المشهور،ويقابله الغريب الذي ضعف دليله.

فإذا عبر بالمشهور علم أن مقابله قول أو أقوال غير قوية للإمام الشافعي،ويتميز الراجح

بكون دليله أوضح ،وبأن عليه المعظم،أو بالنص على أرجحيته،ولا يكاد يظهر ذلك إلا لمن تبحر في الفقه. (٢)

(١) المدخل للقواسمي ص ٤٧٤،والابتهاج ص ٦٦٦ مع المنهاج.

(٢) المصدر السابق .

المطلب الثاني: اصطلاحاتهم في نسبة القول إلى أتباع المذهب.

يستعمل فقهاء الشافعية في كتبهم مصطلحات متعددة في عزو الآراء

إلى أتباع المذهب خاصة المتقدمين منهم، ومن هذه الاصطلاحات:

١- الوجهان أو الوجوه أو الأوجه:

الأوجه هي: آراء أصحاب الشافعي المخرجة على أصوله وقواعده وقد تكون اجتهادا لهم أحيانا غير مبني على أصوله وقواعده وهذه لا تكون من المذهب وإنما تنسب لصاحبها.

يقول الإمام النووي: "والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه، يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها، وإن لم يأخذوه من أصله. . . وقد يكون الوجهان لشخصين أو لشخص والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين".

واختلف الشافعية هل تنسب هذه الأوجه المخرجة إلى مذهب الشافعي أم لا؟.

والذي عليه عامة علماء المذهب أن ما كان من الأوجه مخرجا على أصول الشافعي وقواعده فهو معدود من المذهب،أما ما كان اجتهادا من صاحبه غير مخرج على أصول الإمام وقواعده فلا يعد من المذهب.. [١]

٢-التخريج:

يعرف التخريج بأنه:استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من قواعد المذهب ونصوص إمامه.

قال الشيخ أحمد بن سميط الحضرمي-رحمه الله-:"وتخريج الوجوه استنباطها من كلام الإمام؛كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه من كلامه

---

[١] الاصطلاحات الكلمية والحرفية في كتب الشافعية للدكتور نعمان جغيم بحث منشور في الشبكة ص ١

أو يستخرج حكم المسكوت عنه بعد دخوله تحت عموم ذكره أو قاعدة قررها. [1]

واختفلوا في جواز نسبة الأقوال المخرجة إلى إمام المذهب فقيل:لا يجوز نسبتها إليه مطلقا، وقيل:يجوز مطلقا،والصواب: أنه يجوز نسبته إليه مقيدا بأنه قول مخرج؛حتى لا يلتبس بالمنصوص.. [2]

و للتخريج معنى آخر وهو:أن يجيب إمام المذهب بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما،فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منها قولان:منصوص ومخرج،المنصوص في هذه مخرج في تلك،والمخرج في هذه منصوص في تلك. [3]

٣-الطرق:

يطلق هذا الاصطلاح على: اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم- مثلا- في المسألة قولان، أو وجهان ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه. [4]

وللسادة الشافعية طريقتان مشهورتان في نقل المذهب وهما:

ا-طريقة العراقيين:

ورائدها وشيخها هو: الإمام أبو حامد الإسفراييني الذي انتهت إليه الرئاسة في الفقه الشافعي في بغداد،وكان يحضر درسه أكثر من سبعمائة فقيه....

توفي رحمه الله سنة ٤٠٦هـ.

---

[1] الابتهاج في بيان مصطلاحات المنهاج ص ٦٧١

[2] الأقوال المخرجة في الفقه الشافعي لمحمد جمعة العيسوي ص ٣٧،٤٥

[3] الفتح المبين للحفناوي ص ١٦٩

[4] المصدر السابق

ومن أبرز علماء الطريقة العراقية بعد الإسفراييني:

- الإمام القاضي أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي المتوفى سنة ٤٥٠هـ
- القاضي أبو طيب الطبري صاحب التعليقة المتوفى سنة ٤٥٠هـ
- القاضي أبو علي البندنيجي صاحب الجامع والذخيرة المتوفى سنة ٤٢٥هـ
- الإمام أبو الحسن المحاملي صاحب المجموع والمقنع وغيرهما... المتوفى سنة ٤١٥هـ

ب- طريقة الخراسانيين(المراوزة):

وشيخها الإمام أبو بكر المروزي المشهور بالقفال الصغير،أحس من نفسه الذكاء وهو ابن ثلاثين سنة،فأقبل على الفقه الشافعي وبرع فيه؛حتى أصبح رائد هذه الطريقة،وصنف التصانيفة الكثيرة مثل: شرح التلخيص وشرح الفروع،والفتاوى وغيرها توفي سنة ٤١٧هـ

ومن علماء الطريقة الخراسانية غير القفال:

-الإمام أبومحمد الجويني والد إمام الحرمين من أشهر تلاميذ الإمام القفال توفي سنة ٤٣٨هـ

- الإمام أبو قاسم الفوراني المروزي صاحب الإبانة المتوفى سنة ٤٦١هـ

-القاضي حسين المروزي صاحب التعليقة المشهورة عند الشافعية المتوفى سنة ٤٦٢هـ

- الإمام أبو على السنجي المروزي له تعليقة مشهورة جمع فيها بين الطريقتن العراقية والخراسانية،وهو أول من فعل ذلك،وله شرح مختصر المزني توفي سنة ٤٢٧هـ [١]

وتميزت طريقة العراقيين بدقة النقل لنصوص الشافعي وتلاميذه،فأصحابها أثبت وأتقن...

أما طريقة الخراسيين فتتميز:بحسن الترتيب وكثرة التفريع والبحث...

[١] دروس ومسائل لدارسي الفقه الشافعي لفضسلة شيخنا الدكتور محمود محمد الشبلي-حفظه الله-ص ٢٧-٢٨

٤-المذهب:

يطلق هذا الاصطلاح على الرأي الراجح في حكاية المذهب؛وذلك عند اختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثر،فيعبر الراجح منها ب"المذهب"وفي ذلك يقول النووي-رحمه الله-"...وحيث أقول:على المذهب فهو من الطريقين أو الطرق" [1]

يقول الشيخ أحمد بن سميط: معلقا على قول النووي بعد تعريفه للطرق: "ثم الراجح الذي عبر بالمذهب تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه المخالف، والمعنى ليس مراد المصنف دائما بالتعبير بالمذهب طريقه القطع، بل يكون تارة طريقه الخلاف أيضا"

٥-الأصح:

يطلق هذا المصطلح على الرأي الراجح من الوجهين أو الأوجه لأصحاب الإمام الشافعي؛وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين قويا،بالنظر إلى قوة دليل كل منهما،وترجح أحدهما على الآخر،فالوجه الراجح حينئذ هو الأصح....

يقول النووي: "وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح"

٦-الصحيح،والصواب:

الصحيح هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي-رحمه الله- ؛وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين ضعيفا؛ بأن كان دليل المرجوح منهما في غاية الضعف،فالراجح من الوجوه حينئذ هو الصحيح،ويقابله الضعيف أو الفاسد ،ويعبرون عنه بقولهم: وفي وجه كذا.

---

[1] المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي ص ٤٧٦

يقول النووي: "وحيث أقول: الأصح أو الصحيح أو الصواب فمن وجهين، فإن قوي الخلاف قلت الأصح، وإن ضعف وتماسك قلت الصحيح، وإن وهى قلت الصواب" ، فالصحيح مقابله الضعيف الفاسد والصواب مقابله وجه واه أي شديد الضعف. [1]

٧-أصل الروضة

أصل الروضة، هو كتاب العزيز للإمام الرافعي، الذي شرح فيه الوجيز، فاختصر الإمام النووي العزيز إلى كتاب الروضة.

فإذا قال الشافعية، في كتبهم في أصل الروضة، فإنهم يعنون بذلك لفظ النووي في الروضة الذي هو مختصر من كتاب العزيز.

أما إذا قالوا: كذا في زوائد الروضة: فهذا اللفظ يدل على ما زاده النووي في الروضة على كتاب العزيز.

وإذا قالوا كذا في الروضة: فهذا دلالة على عدم تأكدهم من نسبة القول إلى الروضة أو زوائدها أي ما زيد فيها على العزيز. . .

أما قولهم كذا في الروضة وأصلها: فهذا يعني أنه لا فرق بين الروضة والعزيز في اللفظ وعبارة كذا في الروضة كأصلها: هي عكس المعنى الأول، ففيه دلالة على أن هناك فرقا طفيفا بين الروضة وأصلها العزيز.

يقول العلامة الشريف عمر بن عبد الرحيم الحسيني: "أنه إذا قال: قال في أصل الروضة؛ فالمراد منه عبارة النووي في الروضة، التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز، وإذا عزى الحكم إلى زوائد الروضة فالمراد منه زيادتها على ما في العزيز، وإذا أطلق لفظ الروضة فهو محتمل لتردده بين الأصل والزوائد، وربما يستعمل بمعنى الأصل كما يقتضي السبر،

[1]) المصدر السابق،ومصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص ٢٧٣

وإذا قيل:كذا في الروضة وأصلها أو كأصلها، فالمراد ما سبق التعبير بأصل الروضة وهي عبارة النووي المختصر فيها لفظ العزيز في هذين التعبيرين، ثم بين التعبيرين المذكورين فرق، وهو إذا أتى بالواو فلا تفاوت بينها وبين أصلها في المعنى وإذا أتى بالكاف فبينها بحسب المعنى تفاوت" [١]

٨-قولهم" قال بعض العلماء"

يستعملون هذه الصيغة إذا نقلوا عن العالم الحي،فلا يصرحون باسمه؛ لأنه ربما رجع عن قوله،وإنما يقولون:قال بعض العلماء ونحوه،فإن مات صرحوا باسمه. [٢]

المطلب الثالث: اصطلاحاتهم في نسبة القول إلى أنفسهم.

يستعمل الشافعية مصطلحات عدة في نسبة القول إلى أنفسهم،من خلال كتبهم وبحوثهم،ومن هذه المصطلحات:

١-"والذي يظهر"والظاهر كذا"ويحتمل"ويتجه".

يستعملون لفظ "والذي يظهر" للدلالة على ما فهموه واستنبطوه من نصوص الإمام، أو من قواعده الكلية، أو من كلام الأصحاب الناقلين عن الإمام، فكل ما يأتي بعد لفظ "والذي يظهر" يدل على بحثهم واجتهادهم حسب نصوص الإمام وقواعده وكلام الأصحاب قال السيد علوي السقاف: [٣] "وإذا قالوا والذي يظهر فهو بحث لهم" و"البحث ما يفهم فهما واضحا من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب"

---

(١) مصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٤٩-٢٥٠،والفوائد المكية ص ١٥٢

(٢) الفوائد المكية للعلامة علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف ص ١٥٥

(٣) هو العلامة الفقيه علوي بن أحمد السقاف المكي من تصانيفه:ترشيح المستفيدين، والفوائد المكية في يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية وغيرهما.... توفي-رحمه الله- سنة ١٣٣٥هـ

وأيضا: البحث هو الذي استنبطه الباحث من نصوص الإمام وقواعده الكليين. . . وعلى كلا التعريفين لا يكون البحث خارجا عن مذهب الإمام، وقول بعضهم في بعض مسائل الأبحاث لم نر فيه نقلا يريد به نقلا خاصا.

ومن مرادفات لفظ: والذي يظهر قولهم: الظاهر كذا ويحتمل ويتجه،وخالف صاحب "العباب" حيث تجاهل هذا الاصطلاح ونسب ما جاء بعد تلك الألفاظ للغير.

قال السيد عمر البصري : وأما قولهم الظاهر كذا فهو بحث القائل لا ناقل له، وفي "الإيعاب" لابن حجر ما لفظه قد جرى في العباب على خلاف اصطلاح المتأخرين من اختصاص التعبير ب"الظاهر ويظهر ويحتمل ويتجه ونحوها" عما لم يسبق إليه الغير بذلك؛ ليتميز ما قاله عما قاله غيره، والمصنف يعبر بذلك عما قاله غيره ولم يبال بإيهام أنه من عنده، غفلة منه عن الاصطلاح المذكور.

وهناك فرق يسير بين قولهم وظاهر كذا، والظاهر كذا من حيث الدلالة، فظاهر كذا ما ظهر من كلام الأصحاب، أما والظاهر كذا فهو ما فهم من العبارة، وذكر ذلك السيد عمر بقوله: "قال بعضهم: إذا عبروا بقولهم وظاهر كذا فهو ظاهر من كلام الأصحاب وأما إذا كان مفهوما من العبارة فيعبرون عنه بقولهم والظاهر كذا" [1]

٢-"الاختيار"

مرادهم بهذا اللفظ ما استنبطه المجتهد من الأدلة الأصولية، وليس نقلا عن صاحب المذهب، ولذا فإنه لا يعد من المذهب، ولا يفتى به عندهم، قال الشيخ زكريا الأنصاري: "الاختيار هو ما استنبطه المختار من الأدلة الأصولية بالاجتهاد، أي: على القول بأنه يتحرى وهو الأصح من غير نقل من صاحب المذهب فحينئذ يكون خارجا عن المذهب ولا يعول عليه"

وأما لفظ "المختار" الذي وقع للنووي في "الروضة"فهو بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه الاصطلاحي،إلا اختياره بعدم كراهية المشمس فهو ضعيف.

---

[1] المصدر السابق ص ١٥٤

٣-"قد يجاب"إلا أن يجاب"ولك أن تجيب"

يعبرون بهذه الألفاظ بعد صياغتهم للسؤال على لسان الآخرين فتكون الإجابة بأحد تلك الاصطلاحات وهي رأي المتحدث وإجابته هو وإن كانت مشعرة بغير ذلك للوهلة الأولى.

يقول الخطيب الشربيني قولهم: "وقد يجاب وإلا أن يجاب ولك أن تجيب فهذا جواب من قائله" (١)

٤-"أقول"قلنا"قلت"ولقائل"فإن قلت"وقيل"

جرت عادة الفقهاء أنهم يصيغون أسئلة على لسان الآخرين وهي من عند أنفسهم، ثم يجيبون عليها هم أنفسهم أيضا، وذلك -كما يبدو -زيادة في تمحيص الرأي ومناقشته، وسد باب الاعتراض من قبل الآخرين، ورد الشبه التي قد ترد عند طرح فكرة معينة، وقد يعد هذا من قبيل الفقه الافتراضي، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على سعة أفق أولئك الجهابذة، الذين أطلقوا لعقولهم وتفكيرهم العنان، وفق أصول وقواعد الشريعة، لاستنباط الأحكام التي لا زلنا ننهل منها إلى يومنا هذا حتى كانت تشمل معظم الوقائع المعاصرة ويدلنا أيضا على تمكنهم من فهم خطاب الشارع.

فإذا كان في السؤال قوة قالوا: "ولقائل"، فكانت الإجابة: "أقول"، أما إذا كان في السؤال ضعف قالوا: "فإن قلت أو إن قلت"، وجوابه: قلنا أو قلت.وبين لفظ: "فإن قلت" و "إن قلت" فرق فالأول للسؤال عن القريب أما الثاني فللسؤال عن البعيد.

أما لفظ: "قيل"فهو للدلالة على وجود اختلاف، وأحيانا للدلالة على ضعف الرأي.

يقول الخطيب الشربيني : وإذا كان السؤال أقوى يقال ولقائل فجوابه أقول أو تقول بإعانة سائر العلماء، وإذا كان ضعيفا يقال فإن قلت فجوابه قلنا أو قلت

(١) مصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٥٣-٢٥٥

وقيل فإن قلت بالفاء سؤال عن القريب وبالواو عن البعيد، وقيل يقال فيما فيه اختلاف، وقيل فيه إشارة إلى ضعف ما قالوا.

٥-" في صحته كذا" في حرمته كذا"

هذه الألفاظ تدل على أن الفقهاء لم يجدوا فيما قالوه من أحكام، وما أداهم إليه اجتهادهم نقلا عن المتقدمين.

يقول السيد علوي السقاف نقلا عن ابن حجر من كتابه قرة العين:

"وأدى الاستقراء من صنيع المؤلفين بأنهم إذا قالوا في صحته كذا أو حرمته أو نحو ذلك نظر دل على أنهم لم يروا فيه نقلا". [١]

[١] المصدر الشابق ص ٢٥٦،والفوائد المكية ص١٥٦

المبحث الثاني:اصطلاحاتهم في صيغ البحث والنظر وحكاية الخلاف.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اصطلاحاتهم في صيغ البحث والنظر وإعمال الفكر.

١-" الفحوى"المقتضي"القضية"

معنى الفحوى ما يعرف من مذهب الكلام، وجمعه الأفحاء، وعرفت ذلك من فحوى كلامه وفحوائه وفحوائه أي معراضه ومذهبه.

وأما معنى الفحوى في اصطلاح الفقهاء"فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع بالمقتضى"

فالذي يدل عليه النص بطريق القطع، أو ما يدل عليه مقتضى الحال من خلال تراكيب الألفاظ يسمى بالفحوى.

والمقتضي،والقضية:الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة. [١]

٢-" تأمل" فتأمل" فليتأمل".

هذه ألفاظ يختم بها أبحاث المتأخرين عادة ولكل لفظ منها دلالته:

"تأمل": تدل على أن في هذا المحل دقة ومعنى، وأحيانا تأتي إشارة إلى الجواب القوي.

"فتأمل": تدل على أن في المحل خدشا وتكون إشارة إلى الجواب الضعيف وقيل: إنها تأتي لتدل على أن في المحل أمرا زائدا على الدقة.

"فليتأمل": قيل: إنها تدل على أن في المحل أمرا زائدا على الدقة بتفصيل، وقيل: إنها إشارة إلى الجواب الأضعف، و"التأمل": هو إعمال للفكر.

---

[١] المذهب الشافعي ص ٣١٠،والفوائد المكية ص١٥٥

يقول الشربيني–رحمه الله– في دلالة هذه الألفاظ : "وربما يختم المبحث بنحو تأمل فهو إشارة إلى دقة المقام مرة وإلى خدش فيه أخرى، وسواء كان بالفاء أو بدونها إلا في مصنفات الإمام البوني فإنها بالفاء إلى الثاني وبدونها إلى الأول، والفرق بين "تأمل"، و"فتأمل"، و"فليتأمل": أن تأمل إشارة إلى الجواب القوي وفتأمل إلى الضعيف وفليتأمل إلى الأضعف....".

وقيل:معنى تأمل أن في المحل دقة ،ومعنى فتأمل أن في هذا المحل أمرا زائدا على الدقة بتفصيل، وفليتأمل هكذا مع زيادة بناء على أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى".

٣–" فيه بحث"

يأتي الشافعية بهذا الاصطلاح في نهاية الفقرة عند اكتمال فكرة معينة، ويقصدون بذلك أن هذه الفكرة بحاجة إلى زيادة نظر وإعمال فكر، ليحمل على المعنى المناسب له، يقول الخطيب الشربيني: "وفيه بحث معناه أعم من أن يكون في هذا المقام تحقيق أو فساد فيحمل عليه على المناسب للحمل"

وقيل: يستعمل هذا المصطلح"فيه بحث" لما فيه قوة،سواء تحقق الجواب أم لا.

٤–" فيه نظر"

ويستعملون هذا اللفظ عندما يكون لهم في المسألة رأي آخر حيث يرون فساد المعنى القائم.

يقول السيد علوي السقاف : "فيه نظر يستعمل في لزوم الفساد" [١]

[١] مصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٦٠-٢٦١،والفوائد المكية ص ١٥٦، وسلم المتعلم المحتاج للعلامة أحمد بن ميقري الأهدل ص ٦٥٥ مع المنهاج

٥-"التدبر"

التدبر: إعمال القلب وتصرفه ونظره في الدلائل لفهم العبارة ومعرفة الحكم.

يقول العلامة أحمد الفيومي:"دبرت الأمر تدبيرا فعلته عن فكر وروية وتدبرته تدبرا نظرت في دبره وهو عاقبته وآخره".

والتدبر في اصطلاح الشافعية :ما ذكره الخطيب الشربيني في مغني المحتاج بقوله:

فإذا قالوا: تدبر فهي للسؤال في المقام، أما فتدبر فهي للتقرير والتحقيق لما بعده أي لبيان المعنى وإثباته بالدليل.

٥-" حاصله" محصله" تحريره" تنقيحه"

تستعمل هذه الألفاظ حينما يكون في الأصل زيادة لا طائل منها، أو نقص، وقصور يحتاج إلى إضافة لتوضيح المعنى.

يقول السيد علوي السقاف: "وإذا قيل: حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه أو نحو ذلك فذلك إشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو".

"ومحصل الكلام: إجمال بعد تفصيل، وحاصل الكلام تفصيل بعد الإجمال".

"والتحرير: بيان المعنى بالكتابة، وتحرير الكتاب وغيره: تقويمه".

"والتنقيح: اختصار اللفظ مع وضوح المعنى"

٦-" في الجملة"بالجملة"جملة القول"

هناك فروق يسيرة في استعمالات هذه الألفاظ؛ ففي الجملة:

تستعمل في إجمال القول بعد التفصيل وبيان الخلاصة منه، أما بالجملة:

فهي على العكس تستعمل للبيان والتفصيل، وجملة القول: أي مجموعه.

نقل السيد علوي السقاف قولهم: "وفي الجملة يستعمل في الجزئي، وبالجملة في الكليات" [١]

[١] الفوائد المكية ص ١٥٨

أما أبو البقاء فيقول: "في الجملة يستعمل في الإجمال وبالجملة في التفصيل"
وجملة القول: أي مجمله ومجموعه، فهو من الإجمال بمعنى الجمع ضد التفريق، لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان.

٧-" محتمل"

هذا اللفظ أيضا يدل على المعنى الاحتمالي للفظ، فإذا ذيلت العبارة به ففي ذلك إشارة إلى أن اللفظ لا يدل على المعنى بدقة، إلا أنهم يفرقون بين لفظ: "محتمل" بفتح الميم وبين لفظ "محتمل" بكسر الميم.

فالأول: للدلالة على ترجيح الرأي فهو أقرب إلى المعنى، أما الثاني فاحتمال الضعف فيه أقوى، وهو قابل للتفسير والتأويل، أما إذا لم يضبط بفتح ولا بكسر فلا بد من معرفة دلالته من قائله،يقول الخطيب الشربيني نقلا عن السيد عمر:"كثيرا ما يقولون في أبحاث المتأخرين محتمل، فإن ضبطوا بفتح الميم الثاني فهو مشعر بالترجيح لأنه بمعنى قريب، وإن ضبطوا بالكسر فلا يشعر به، لأنه بمعنى ذي احتمال، أي قابل للحمل والتأويل، فإن لم يضبطوه بشيءمنهما، فلا بد من أن تراجع كتب المتأخرين عنهم، حتى تتكشف حقيقة الحال".

قال العلامة السقاف:"أقول والذي يظهر أن هذا إذا لم يقع بعد أسباب التوجيه كلفظ"كل"،أما إذا وقع بعدها فيتقين الفتح،كما إذا وقع بعد أسباب التضعيف فيتعين الكسر".

٨-" لا يبعد كذا"

يقصد الشافعية بهذا الاصطلاح المعنى الاحتمالي للعبارة، فهم حينما يذيلون الفقرة بقولهم: "لا يبعد كذا"، فإنهم لا يقطعون بالمعنى المذكور، وإنما قد تحتمله العبارة.

قال السيد علوي السقاف: "وإذا قالوا لا يبعد كذا فهو احتمال" [١]

[١] المصدر السابق ص ١٥٩،ومصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٦٢-٢٦٣

المطلب الثاني: اصطلاحتهم في حكاية الخلاف.

ولهم في حكاية الخلاف اصطلاحاتهم الخاصة فهم يستعملون أدوات الغايات للدلالة على الخلاف، أما إذا لم يوجد خلاف، فهي لتعميم الحكم،

ومن هذه الاصطلاحات:

١-ولو،وإن:

قال السيد علوي السقاف-رحمه الله-: ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات " لو" و "إن" للإشارة إلى الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم،وعندهم أن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول،والمفهوم لا يرد الصريح. [١]

ومن الألفاظ الدالة على حكاية الخلاف:

٢-"نقله فلان عن فلان،وحكاه فلان عن فلان":

وهما بمعنى واحد؛لأن نقل الغير هو حكاية قوله إلا أنه يوجد كثيرا مما يتعقب الحاكي قول غيره، بخلاف الناقل له؛فإن الغالب تقريره والسكوت عليه؛حيث إن السكوت يعتبر رضا من الساكت إذ لم يعترضه بما يقتضي رده.

٣-"أقره فلان" أي لم يرده فيكون كالجازم به،والقاعدة: أن من نقل كلام غيره وسكت عليه فقد ارتضاه.

---

[١] المصدر السابق.

٤-"نبه عليه الأذرعي"كما ذكره الأذرعي":

المراد بالأول أنه معلوم من كلام الأصحاب،وإنما للأذرعي التنبيه عليه...

وبالثاني:أن ذلك من عند نسفه.

٥-"قال فلان"وعبارته"

متى قال أحدهم"قال فلان"كان بالخيار بين أ ن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير نقلها، لكن لا يجوز له أن يغير شيئا من معاني ألفاظها.

وإن قال "وعبارته" تعين عليه سوق العبارة،ولم يجز له تغيير شيء منها وإلا كان كذبا.

٦-"انتهى ملخصا" أي مؤتى من ألفاظه بما هو المقصود دون ما سواه. [١]

[١] الفتح المبين في مصطلحات الفقهاء والأصوليين ص ١٦٥-١٦٦

الفصل الثالث: مصطلحاتهم في الترجيح والتضعيف.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مصطلحاتهم في صيغ الترجيح.

يستعمل الشافعية في كتبهم اصطلاحات مختلفة في الترجيح بين الأقوال والآراء،سواء كان هذا الترجيح بين أقوال إمام المذهب أو بين وجوه الأصحاب واختياراتهم،وقد تقدم كثير منها في مبحث "نسبة الأقوال إلى غيرهم"مثل الأظهر والمشهور والأصح والصحيح وغيرها.....

ونورد هنا بعض هذه الاصطلاحات مما لم يسبق ذكره:

١-" الظاهر"

الظاهر هو القول أو الوجه الذي قوي دليله، وكان راجحا على مقابله، وهو الرأي الغريب، إلا أن الظاهر أقل رجحانا من الأظهر

٢-" الأرجح"

الأرجح "ما كان رجحانه أكثر من غيره، ومقابله الراجح الذي تعضد بأحد أسباب الترجيح كقوة الدليل أو مناسبته للزمان أو ما اقتضاه العرف أو لشهرته".

٣-" الأشبه"

يستعمل فيما لو كان في المسألة حكمان مبنيان على قياسين،لكن علة أحدهما أقوى؛فيكون الحكم المبني عليها أقوى شبها بالعلة. [١]

يقول الغزالي: "الأشبه أي الحكم الأقوى شبها بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر"

---

[١] المذهب الشافعي لمحمد مغربية ص ٣٠٨

٤-" الأشهر"

هو القول الذي زادت شهرته على الآخر، وذلك لشهرة ناقله، أو مكانته عن المنقول عنه، أو اتفاق الكل على أنه منقول منه .

٥-"هذا مجمع عليه"

إذا قال الشافعية هذا مجمع عليه، فإنهم يعنون به إجماعهم وإجماع المذاهب الأخرى.

يقول الخطيب الشربيني: "وقولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة"

٦-" اتفقوا"لا خلاف فيه" مجزوم به"

ويعبرون بهذه الألفاظ للدلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب، وجزمهم أنه لا يوجد مخالف بينهم لهذا الاتفاق، فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه "فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير"

٧-" عليه العمل"

ويستعمل الشافعية صيغة الترجيح هذه عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل "فإذا تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ساغ العمل بما عليه العمل"

٨-" الأقرب" الأقوم"

الأقرب يستعمل في الوجه الذي هو أقرب إلى نص الشافعي بالقياس إلى غيره.

والأقوم:هو القول السليم من المعارضة فإذا جاء الترجيح بهذا اللفظ علم أنه لا خلاف ولا معارض له.

٩-" المختار كذا"

وهذا من ألفاظ الترجيح عند النووي حيث يكون خلاف في المذهب، ويظهر له أن الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة الدليل؛ فيقول: "ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة، وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده قلت: "المختار كذا" فيكون المختار تصريحا بأنه الراجح دليلا، وقالت به طائفة قليلة، وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه". [١]

١٠-"على المعتمد،على الأوجه"(بفتح الجيم):

هذه من اصطلاحات الإمام ابن حجر الهيتمي في الترجيح بين أقوال الإمام ووجوه الأصحاب،

قال صاحب سلم المتعلم:"وقول ابن حجر (على المعتمد)يعني به:الأظهر من القولين أو الأقوال للشافعي،وقوله(على الأوجه)يعنى به:الأصح من الوجهين أو الأوجه للأصحاب..." [٢]

١١-"ينبغي،لاينبغي"

الأغلب استعمال(ينبغي)في المندوب تارة والوجوب أخرى،ويحمل على أحدهما بالقرينة،

وقد يستعمل للجواب والترجيح.

أما صيغة(لا ينبغي)فتكون تارة للتحريم وتارة بالكراهة.... [٣]

---

[١] المصدر السابق ص٢٧٣-٢٧٦، والفوائد المكية ص ١٥٩

[٢] سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج ص ٦٥٤ المطبوع مع المنهاج.

[٣] المصدر السابق.

المبحث الثاني: اصطلاحاتهم في التمريض والتضعيف.

ولهم أيضا اصطلاحاتهم في صيغ التضعيف والتمريض،ومنها:

١-" في قول كذا" في نص" في رواية"

هذه من اصطلاحات النووي-رحمه الله- الدالة على القول المرجوح، وأن الراجح خلافها، فهي بهذه الصياغة تدل على ضعفها، لكنه لم يذكر ذلك تأدبا مع الإمام الشافعي.

يقول النووي-رحمه الله-:"وحيث أقول في قول كذا فالراجح خلافه" ، ويقول أيضا: "وحيث أقول في قول فهو قسيم الأظهر، أو في نص فقسيم الظاهر أو في رواية فقسيم المشهور" ، ومجيئها نكرة "قول ونص ورواية، إشارة إلى ضعفها وتدلنا أيضا بأن في المسألة قولا آخر أقوى منه".

٢-"قيل"حكي" يقال"

هذه الألفاظ تستعمل للدلالة على الوجه الضعيف، وذلك لأن في مقابله وجها قويا، يقول النووي-رحمه الله-: "وحيث أقول: وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه"، ويقول أيضا: "وحيث أقول: وقيل: فهو قسيم الأصح، أو حكي فقسيم الصحيح أو يقال: فقسيم الصواب"

٣-" مع ضعف فيه"

هذه العبارة تقال للرأي الذي فيه ضعف شديد.

يقول السيد أحمد الأهدل:"وقولهم: مع ضعف فيه قد يقال لما فيه ضعف شديد" [١]

[١] سلم المتعلم المحتاج للأهدل ص ٦٥٥ مع المنهاج

٤-" ولقائل"

هذا اللفظ يقال حينما يكون في الرأي ضعف لكنه قليل، أي أقل ضعفا من اللفظ السابق.

يقول السيد أحمد الأهدل:"وقولهم ولقائل لما فيه ضعف ضعيف"

٥-"لا يبعد"، "ويمكن"وقد يقال".....

هذه الألفاظ كلها يصيغ تمريض وتضعيف تدل على ضعف مدلولها،بحثا كان أو جوابا

يقول الخطيب الشربيني-رحمه الله-: "ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدل على ضعف مدخولها بحثا كان أو جوابا".

٦-" وقع لفلان كذا"

إذا جاء هذا الاصطلاح مطلقا دون تقييد دل على ضعف القول إلا أن يقيد بترجيح أو تضعيف وغالبا ما يأتي مقيدا.

يقول الخطيب الشربيني-رحمه الله-:"وأما تعبيرهم بوقع لفلان كذا، فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلا حكم بضعفه"

٧-" إن صح هذا فكذا"

إذا ذكروا هذا الاصطلاح في نهاية العبارة فإنه دليل على ترددهم في ترجيح القول أو قبوله، يقول السيد علوي السقاف: "وإن قالوا إن صح هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه". [1]

[1] المصدر السابق ص ٦٥٥،ومصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٧٩،والفوائد المكية ص ١٤٨

٨-" زعم فلان"

هذا الاصطلاح دليل على شكهم في نسبته إلى قائله، وبالتالي ترددهم في قبوله فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه.

قال العلامة السقاف-رحمه الله-"وقولهم:-زعم فلان كذا -فهو بمعنى-قال-،إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه".

٩-" التساهل"

يستعمل هذا الاصطلاح في الكلام الذي لا يدل دلالة كافية على معنى العبارة، فيحتاج إلى تفسير أدق، إلا أنه لا يصل إلى درجة الخطأ.

يقول الخطيب الشربيني-رحمه الله-:"التساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه لكنه يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة".

١٠-" التسامح"

هو: استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي،كالمجاز بلا قصد علاقة مقبولة،ولا نصب قرينة دالة عليه،اعتمادا على ظهور الفهم من ذلك المقام. [١]

[١] الفوائد المكية للسقاف ص ١٥٧-١٥٨،ومصطلحات المذاهب الفقهية ص ٢٨٠-٢٨١، الفتح المبين للحفناوي ص١٦٦،المذهب الشافعي لمحمد مغربية ص٣١٢

الخاتمة

وفيها:أهم النتائج والتوصيات.

١-أهم النتائج

قد توصلت إلى نتائج مهمة من خلال إعداد هذا البحث،ويمكن إيجازها في النقاط التالية:

١-الإمام الشافعي-رحمه الله-أحد أساطين الفقه الإسلامي الكبار الذين تركوا بصمات واضحة على الفقه أصولا وفروعا.

٢-يعدّ المذهب الشافعي من أوسع المذاهب الفقهية،وأكثرهاخدمة وتأليفا وأحسنها ترتيبا،وأتقنها أصولا وفروعا،وأكثرها تنقيحا وتهذيبا،وأقربها إلى النصوص الشرعية،وأوسعها انتشارا وأكثرها أتباعا.

٣-مرّ المذهب الشافعي مراحل زمنية مختلفة أثرت في تكوينه وتطوره منذ تأسسه بيد الإمام الشافعي بمرحلتيه القديم والجديد،ومرورا بمرحلة الرواية والنقل فمرحلة الانتشار وتأليف دواوينه وموسوعاته الكبرى،ثم مرحلة التنقيح الأول فالثاني،ثم الاستقرار والنضج إلى انحسار التمذهب وقلة الخدمة.

٤-يعدّ السادة الشافعية أكثر الفقهاء استخداما للمصطلحات والرموز الفقهية.

٥-درس الرموز والمصطلحات من أهم الدروس الفقهية التي تحتاج إلى بحوث ودراسات علمية موسعة.

٦-قلة التأليف والدراسة في هذا الموضوع مع أهميّته وشدة الحاجة إليه،وبقاء ما وجد منها حبيسة رفوف المخطوطات.

٧-يعدّ الفقه المرموز والمصطلحات الفقهية أحد تجليات النضج العملي والدقة العلمية عند فقهائنا رحمهم الله تعالى.

ب-أهم التوصيات

في ختام هذا البحث نوصي ما يلي:

١-الاهتمام بالمذهب الشافعي دراسة وخدمة وتأليفا والقيام بتجديده وتطويره؛بصفته من أقوى المذاهب الفقهية وأحسنها وأقربها إلى النصوص الشرعية،إضافة إلى أنه المذهب السائد في قطرنا.

٢- دراسة موضوع المصطلحات والرموز الفقهية عند الشافعية وكتابة دراسات علمية محكمة فيه؛نظرا لأهميّته وشدة الحاجة إليه.

٣-وضع كتب مختصرة في موضوع المصطلحات والرموز تدرس قبل دراسة الفقه الشافعي.

٤-العمل على تنقيح ثالث للمذهب،وتفعيل موضوع تخريج النوازل والمستجدات على أصول المذهب وقواعده؛للحفاظ على حيوية المذهب واستمرار بقائه.

٥-الاهتمام بكتب المصطلحات الفقهية والقيام بتحقيقها،وطباعة ونشر مخطوطاتها.

ج- أهم المصادر والمراجع

١-الإبهاج في بيان اصطلاح المنهاج للشيخ أحمد بن سميط الحضرمي

٢-آداب الشافعي ومناقبه للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم

٣-الأعلام لخير الدين بن محمود الزركلي

٤-الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للإمام أبي عمر بن عبد البر

٥-البدر الطالع للإمام محمد بن علي الشوكاني

٦-التعريف بالشافعية بحث منشور في الشبكة

٧-تهذيب الأسماء واللغات للإمام يحيي بن شرف النووي

٨-الخزائن السنية من مشاهير كتب الشافعية لعبد القادر الأندونسي

٩-السقاية المرضية في أسامي الكتب الفقهية للأئمة الشافعية لمحمد محفوظ الترمسي

١٠-سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج للشيخ أحمد ميقري الأهدل

١١-طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين السبكي

١٢-الفتح المبين في مصطلحات الفقهاء والأصوليين للحفناوي

١٣-الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الثعالبي الفاسي

١٤- الفوائد المكية فيما يحتاج إليه الطلبة الشافعية من القواعد والضوابط الفقهية للعلامة علوي بن أحمد السقاف

١٥-المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي لأكرم يوسف القواسمي

١٦-المذهب الشافعي لمحمد طارق مغربية

١٧-مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري

١٨-معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي وحامد صادق

١٩-معجم المؤلفين لعمر بن رضا كحالة

٢٠-مناقب الإمام الشافعي للإمام أبي بكر البيهقي

٢١-دروس ومسائل لدارسي الفقه الشافعي لشيخنا العلامة محمود محمد الشبلي

٢٢-الأقوال المخرجة في الفقه الشافعي لمحمد جمعة العيسوي

٢٣-الاصطلاحات الكلمية والحرفية في كتب الشافعية بحث منشور في الشبكة.

د- فهرس الموضوعات

المقدمة ٣
خطة البحث ٥
التمهيد: ٧
المبحث الأول: المصطلحات المفتاحية ٧
المبحث الثاني : لمحة مختصرة عن الإمام الشافعي-رحمه الله- ومذهبه. ٨
sالمطلب الأول: التعريف بالإمام الشافعي مؤسس المذهب. ٨
المطلب الثاني: نشأة المذهب ومراحله، وأماكن انتشاره. ١٨
الفصل الأول: المصطلحات المتعلقة بالكتب والأئمة. ٢٣
المبحث الأول:المصطلحات الخاصة بالأئمة. ٢٣
المطلب الأول: المصطلحات الحرفية. ٢٣
المطلب الثاني: المصطلحات الكلمية المتعلقة بالأئمة. ٣١
المطلب الثالث: أئمة اشتهروا بكتب. ٣٤
المبحث الثاني:المصطلحات الخاصة بالكتب. ٣٨
المطلب الأول:المصطلحات الحرفية. ٣٨
المطلب الثاني: المصطلحات الكلمية. ٣٩
الفصل الثاني: اصطلاحاتهم في عزو الآراء والمذاهب. ٤٣
المبحث الأول: اصطلاحاتهم في نسبة الأقوال إلى قائليها. ٤٣
المطلب الأول: اصطلاحاتهم في نسبة القول إلى إمام المذهب. ٤٣
المطلب الثاني: اصطلاحاتهم في نسبة القول إلى أتباع المذهب. ٤٧
المطلب الثالث: اصطلاحاتهم في نسبة القول إلى أنفسهم. ٥٢
المبحث الثاني:اصطلاحاتهم في صيغ البحث والنظر و حكاية ٥٦
الخلاف. ٥٦
المطلب الأول: اصطلاحاتهم في صيغ البحث والنظر وإعمال الفكر. ٥٦
المطلب الثاني: اصطلاحتهم في حكاية الخلاف. ٦٠
الفصل الثالث: مصطلحاتهم في الترجيح والتضعيف. ٦٢
المبحث الأول: مصطلحاتهم في صيغ الترجيح. ٦٢
المبحث الثاني: اصطلاحاتهم في التمريض والتضعيف. ٦٥
الخاتمة ٦٨